

Exact SaaS Voorwaarden - versie juli 2026

Exact SaaS Conditions - version July 2026

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de volgende producten: Exact Online, Exact Horeko en Exact Gripp

These terms and conditions apply to the following products: Exact Online, Exact Horeko and Exact Gripp.

Artikel 1 -	Definities	Definitions
	De volgende begrippen zijn in de Exact SaaS Overeenkomst en Exact SaaS Voorwaarden als volgt gedefinieerd:	The terms below are defined in the Exact SaaS Agreement and Exact SaaS Conditions as follows:
1.1	<i>Aanvullende Bestelling</i> : de aankoop van abonnementen, modules, add-ons, wijziging van (het aantal) Gebruikers, operators, wijziging van klantadministratietypes, wijziging van (het aantal) Administraties, indien en voor zover overeengekomen en beschikbaar binnen de Exact dienst(en) nadat de Exact SaaS Overeenkomst in werking is getreden;	<i>Additional Order</i> : the purchase of subscriptions, modules, add-ons, changes to (number of) Users, operators, changes to company types, changes to (the number of) Administrations, if and insofar agreed upon and available within the Exact services after the Exact SaaS Agreement has come into effect;
1.2	<i>Accountant</i> : een individuele accountant of een organisatie waarvan de activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit administratieve dienstverlening en/of fiscale dienstverlening, zoals het voorbereiden van financiële overzichten, analyse van operationele kosten en het controleren van boekhoudkundige activiteiten, ten behoeve van derden op commerciële basis;	<i>Accountant</i> : an individual accountant or an organisation whose activities mainly consist of administrative and/or tax services, such as preparing financial statements, analysing operational costs and auditing accounting activities for third parties on a commercial basis;
1.3	<i>Administratie(s)</i> : de administraties van het bedrijf van Afnemer in de Web Applicatie, inclusief iedere afzonderlijke administratie die Afnemer houdt in de Web Applicatie ten behoeve van zijn Dochterondernemingen;	<i>Administration(s)</i> : the financial accounts of the Customer's company in the Web Application, including each financial account that the Customer keeps in the Web Application for its Subsidiaries;
1.4	<i>Afnemer</i> : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Exact SaaS Overeenkomst sluit met Exact of die ter zake met Exact in onderhandeling is;	<i>Customer</i> : the natural person or legal entity that has entered into an Exact SaaS Agreement with Exact or is negotiating with Exact;
1.5	<i>Afnemergegevens</i> : alle gegevens die Afnemer invoert in de Web Applicatie of die namens Afnemer worden ingevoerd in de Web Applicatie;	<i>Customer Data</i> : all data that the Customer enters in the Web Application or that are entered in the Web Application on behalf of the Customer;
1.6	<i>AI-systeem</i> : een geautomatiseerde toepassing met een zekere vorm van zelfstandigheid, die uit ingevoerde gegevens patronen afleidt en daaruit output genereert, zoals een voorspelling, aanbeveling, beslissing of gegenereerde content, die effect kunnen hebben in of op de (digitale) omgeving;	<i>AI System</i> : an automated application with a degree of autonomy that, infers patterns from input data and generates output upon these patterns, such as a prediction, recommendation, decision or generated content, that may affect the (digital) environment;
1.7	<i>Consultancydiensten</i> : de door Exact aan Afnemer verleende Consultancydiensten in het kader van de Exact SaaS Overeenkomst;	<i>Consultancy Services</i> : the consultancy services provided by Exact to the Customer under the Exact SaaS Agreement;
1.8	<i>Componenten van Derden</i> : een software(-component), verzameling van componenten, of een API-interface naar een library (bijvoorbeeld een .dll interface), ontwikkeld door een derde en gebruikt door Exact in haar software voor de Web Applicatie;	<i>Third-Party Components</i> : a piece of software, software component, collection of components, or an API interface to a library (for example, a .dll interface), developed by a third party and used by Exact in its software for the Web Application;
1.9	<i>Diensten van Derden</i> : een door een derde ontwikkelde dienst die mogelijk wordt gemaakt door een verbinding tussen de Web Applicatie en de website of applicatie van een derde;	<i>Third-Party Services</i> : a service developed by a third party that is enabled by a connection between the Web Application and a third party's website or application;
1.10	<i>Data Act Addendum</i> : het addendum in het kader van Verordening (EU) 2023/2854 (Data Act) dat separaat ter beschikking wordt gesteld via de Website van Exact en aanvullende bepalingen bevat met betrekking tot het recht van de Afnemer om over te stappen;	<i>Data Act Addendum</i> : the addendum in the context of Regulation (EU) 2023/2854 (Data Act), which is provided separately via Exact's Website and sets out additional provisions in relation to Customer's right to switching;
1.11	<i>Dochteronderneming</i> : een dochteronderneming in de zin artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ("BW"), of een andere rechtspersoon waarin Exact of Afnemer een belang heeft van meer dan 50% van hetzij het aandelenkapitaal, hetzij stemrechten op een algemene vergadering bezit, of een ander overwegend belang heeft;	<i>Subsidiary</i> : a subsidiary within the meaning of Section 24a, Book 2 of the Dutch Civil Code, or another legal entity in which Exact, or the Customer holds an interest of over 50% of either the share capital or voting rights in a general meeting, or has another controlling interest;
1.12	<i>Documentatie</i> : de (elektronische) documentatie van Exact behorend bij de Web Applicatie;	<i>Documentation</i> : Exact's electronic or other documentation pertaining to the Web Application;
1.13	<i>Exact</i> : Exact B.V. of één van haar Dochterondernemingen die optreedt als leverancier van diensten op grond van de Exact SaaS Overeenkomst;	<i>Exact</i> : Exact B.V. or one of its Subsidiaries acting as a supplier of services under the Exact SaaS Agreement;

1.14	<i>Exact SaaS</i> : de door Exact beheerde cloudsoftware, die de producten omvat die bovenaan deze Exact SaaS voorwaarden zijn vermeld;	<i>Exact SaaS</i> : the cloud-based software managed by Exact that comprises of the products mentioned at the top of these conditions.
1.15	<i>Exact SaaS Overeenkomst</i> : de tussen Exact en Afemer tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de Exact SaaS Diensten, Consultancydiensten en eventuele Aanvullende Bestellingen, inclusief deze Exact SaaS Voorwaarden;	<i>Exact SaaS Agreement</i> : the agreement entered into between Exact and the Customer regarding the Exact SaaS Services, Consultancy Services and any Additional Orders, including these Exact SaaS Conditions;
1.16	<i>Exact SaaS Dienst(en)</i> : de door Exact te verlenen diensten, zoals nader beschreven in de Exact SaaS Overeenkomst;	<i>Exact SaaS Service(s)</i> : the services to be provided by Exact, as described further in the Exact SaaS Agreement;
1.17	<i>Exact SaaS Voorwaarden</i> : deze Exact SaaS Voorwaarden;	<i>Exact SaaS Conditions</i> : these Exact SaaS Conditions;
1.18	<i>Gebruiker</i> : Afemer, Medewerker van Afemer en/of een cliënte van de Accountant die gebruik maakt van de Exact SaaS Dienst;	<i>User</i> : the Customer, an Employee of the Customer and/or a client of the Accountant who uses the Exact SaaS Service;
1.19	<i>Lijst met Restricties voor Personen</i> : enige van toepassing zijnde lijst met restricties voor personen, zoals bijvoorbeeld de U.S. Treasury, Office of Foreign Assets Control's Specially Designated Nationals List; de HM Treasury Consolidated List of Financial Targets in de UK, en de Consolidated List of Sanctioned Individuals and Entities van de Europese Unie;	<i>Restricted Party Lists</i> : any applicable restricted party lists, including without limitation the U.S. Treasury, Office of Foreign Assets Control's Specially Designated Nationals List; the HM Treasury Consolidated List of Financial Targets in the UK, and the European Union's Consolidated List of Sanctioned Individuals and Entities;
1.20	<i>Log-In Gegevens</i> : gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens en andere codes die uitsluitend bedoeld zijn voor de Gebruiker om toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie;	<i>Login Details</i> : usernames, passwords, tokens and other codes intended solely for the User to access the Web Application;
1.21	<i>Log-In Procedure</i> : de door Exact voorgeschreven procedure die Afemer moet volgen om toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie;	<i>Login Procedure</i> : the procedure prescribed by Exact that the Customer must follow to access the Web Application;
1.22	<i>Medewerker</i> : een werknemer van Afemer of Exact en/of een (rechts)persoon die bevoegd is om werkzaamheden te verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van Afemer of Exact;	<i>Employee</i> : an employee of the Customer or Exact and/or a natural person or legal entity who is authorised to work for or under the responsibility of the Customer or Exact;
1.23	<i>Onvolkomenheid</i> : alle tekortkomingen in de Web Applicatie die in belangrijke mate in de weg staan aan het functioneren daarvan, zoals omschreven in de Documentatie. Het ontbreken van bepaalde functionaliteit in een nieuwe versie van de Web Applicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;	<i>Defects</i> : all failures in the Web Application that significantly impede its functioning, as described in the Documentation. The lack of certain functionality in a new version of the Web Application that was present in a previous version is not considered to be a Defect;
1.24	<i>Privacybeleid</i> : het privacy beleid, dat separaat ter beschikking wordt gesteld op de Website van Exact en dat van toepassing is op de verwerking door Exact van persoonsgegevens van Afemer en dat in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving;	<i>Privacy Policy</i> : the privacy policy, made separately available on Exact's Website, which applies to Exact's processing of the Customer's personal data and is in accordance with the applicable laws and regulations;
1.25	<i>Sanctieland</i> : enig land of gebied onderhevig aan economische sancties;	<i>Sanctioned Country</i> : any country or territory subject to economic sanctions;
1.26	<i>Systeemeisen</i> : de minimale eisen die door Exact gesteld worden aan de hardware en software van Afemer om deugdelijk gebruik te kunnen maken van de Exact SaaS Diensten;	<i>System Requirements</i> : the minimum requirements that Exact sets for the Customer's hardware and software to be able to properly use the Exact SaaS Services;
1.27	<i>Terugvorderbare Bronbelasting</i> : de bronbelasting die de Afemer op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht is in te houden op betalingen aan Exact en die Exact op basis van toepasselijke wet- en regelgeving kan terugvorderen;	<i>Recoverable Withholding Tax</i> : the withholding tax that the Customer is required under applicable law and regulations to withhold from payments to Exact and that Exact is entitled to recover under applicable law and regulations;
1.28	<i>Vertrouwelijke Informatie</i> : de vertrouwelijke informatie betreffende Afemer of Exact, inclusief (a) informatie die schriftelijk als "vertrouwelijk" is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, (c) informatie die niet algemeen bekend is gemaakt door de partij op wie de informatie betrekking heeft en/of van wie de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs bekend is;	<i>Confidential Information</i> : confidential information about the Customer or Exact, including (a) information marked as 'confidential' in writing, (b) information not generally known to the public, (c) information not generally disclosed by the party to whom it relates and/or from whom it originates, and (d) information whose confidential nature is reasonably known;
1.29	<i>Verwerkersovereenkomst</i> : het addendum gegevensverwerking dat separaat ter beschikking wordt	<i>Data Processing Agreement</i> : the data processing addendum, made separately available on Exact's

	gesteld op de Website van Exact en dat van toepassing is op de verwerking door Exact, waarin zij als verwerker optreedt jegens Afnemer als verwerkingsverantwoordelijke;	Website and which is applicable to Exact's processing, in which Exact acts in the role of processor in relation to the Customer as controller;
1.30	<i>Web Applicatie</i> : de software zoals beschreven in de Exact SaaS Overeenkomst, waartoe Exact aan Afnemer toegang verleent via de Exact SaaS Diensten voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Exact SaaS Overeenkomst;	<i>Web Application</i> : the software as described in the Exact SaaS Agreement, to which Exact grants the Customer access through the Exact SaaS Services for use in accordance with the provisions of the Exact SaaS Agreement;
1.31	<i>Website</i> : de website van Exact;	<i>Website</i> : Exact's website;
1.32	<i>Werkdagen</i> : maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.	<i>Working days</i> : Monday to Friday, excluding public holidays.
1.33	<i>Zeggenschap</i> : de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden een beslissende stem uit te oefenen op de activiteiten van de aan een rechtspersoon verbonden onderneming.	<i>Control</i> : the possibility to exercise a deciding vote, by virtue of an agreement or by law, on the activities of the company.

Artikel 2 -	Algemeen	General
2.1	Deze Exact SaaS Voorwaarden zijn van toepassing op alle Exact SaaS Overeenkomsten.	These Exact SaaS Conditions apply to all Exact SaaS Agreements.
2.2	Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.	Stipulations that deviate from these conditions will be binding only if they have been agreed in writing and will apply only to the case in question.
2.3	De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.	Exact expressly rejects the applicability of the Customer's general terms and conditions.
2.4	Onder "schriftelijk" wordt in deze voorwaarden mede verstaan: per e-mail.	In these conditions, the terms 'in writing' or 'written' also mean by e-mail.
2.5	Indien Exact in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, verliest Exact niet het recht om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving te verlangen.	If Exact does not require strict compliance with these conditions in a particular case, it does not forfeit the right to require strict compliance in future cases, similar or otherwise.
2.6	Exact behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de Exact SaaS Voorwaarden van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Exact zal via de Exact SaaS Web Applicatie, de Website of op een andere wijze redelijke voorafgaande kennisgeving doen voordat de geactualiseerde Exact SaaS Voorwaarden in werking treden. Exact kan de Exact SaaS Diensten geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten. In geval Afnemer niet instemt met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Exact SaaS Overeenkomst conform artikel 5.2 opzeggen. Bij gebreke van een opzegging wordt Afnemer geacht de gewijzigde Exact SaaS Voorwaarden te hebben geaccepteerd.	Exact reserves the right, at its sole discretion, to amend the Exact SaaS Conditions occasionally fully or partially. Exact will give reasonable prior notice through the Exact SaaS Web Application, the Website or otherwise before the updated Exact SaaS Conditions come into effect. Exact may also alter or discontinue the Exact SaaS Services, in whole or in part. If the Customer does not agree with the intended changes, the Customer may terminate the Exact SaaS Agreement in accordance with Article 5.2. In the absence of a notice of termination, the Customer is deemed to have accepted the amended Exact SaaS Conditions.
2.7	Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Exact SaaS Diensten zijn vrijblijvend en herroepelijk.	All offers or quotations regarding the Exact SaaS Services are non-binding and revocable.
2.8	Afnemer kan een order of Aanvullende Bestelling plaatsen voor Exact SaaS Diensten op de door Exact aangegeven wijze. Iedere order of Aanvullende Bestelling is onderworpen aan acceptatie door Exact. Exact kan naar eigen inzicht een order of Aanvullende Bestelling accepteren of weigeren. De Exact SaaS Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop Exact van Afnemer een bevestiging van de order of Aanvullende Bestelling toezendt (de "Ingangsdatum").	The Customer may place an order or Additional Order for Exact SaaS Services in Exact's stipulated manner. Each order or Additional Order is subject to Exact's acceptance. Exact may accept or reject an order or Additional Order at its sole discretion. The Exact SaaS Agreement comes into effect on the date on which Exact sends the Customer a confirmation of the order or Additional Order (the 'Effective Date').
2.9	Ieder verzoek van Afnemer om het aantal Gebruikers en/of operators en/of Administraties en/of klantadministratietypes en/of modules te wijzigen zal beschouwd worden als een Aanvullende Bestelling met toepassing van Artikel 2.8. Voor zover Afnemer enige vermindering verzoekt, zal Afnemer uitdrukkelijk aangeven welke specifieke Gebruikers en/of Administraties en/of klantadministratietypes en/of modules verwijderd moeten worden. Afnemer mag zijn recht tot het verzoeken van verminderingen niet misbruiken. Indien Afnemer misbruik maakt van zijn rechten opgenomen in dit artikel, uitsluitend ter	Any request by the Customer to change the number of Users, operators and/or Administrations and/or company types and/or modules will be considered as an Additional Order under Article 2.8. To the extent the Customer requests any reduction, they must explicitly state which specific Users, Administrations and/or company types and/or modules must be removed. Customer may not misuse its right to request any reduction. If Customer misuse its right under this Article, to the sole discretion of Exact, or does not comply with the obligation to specify, they will remain liable for the monthly fee for these Users, Administrations, company types and/or modules.

beoordeling van Exact, of niet voldoet aan de verplichting tot specificatie, dan blijft Afnemer de maandelijkse vergoeding voor deze Gebruikers en/of Administraties en/of klantadministratietypes en/of modules verschuldigd.

2.10	Afnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de Exact SaaS Dienst om haar bedoelde resultaten mee te behalen, en erkent dat de Exact SaaS Dienst niet is ontwikkeld om te voldoen aan de individuele eisen van Afnemer.	The Customer accepts responsibility for choosing the Exact SaaS Service to achieve their intended results and acknowledges the Exact SaaS Service has not been developed to meet individual requirements of Customer.
2.11	Deze voorwaarden worden opgemaakt in verschillende talen. Indien er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.	These conditions have been drawn up in different languages. If there is a difference of opinion about the content or purport of these conditions, the Dutch text will be binding.

Artikel 3 -	Gebruiksrecht	Right of use
3.1	Wanneer de Exact SaaS Overeenkomst in werking treedt verleent Exact aan Afnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentiebaar recht om de Web Applicatie en de Documentatie gedurende de looptijd van de Exact SaaS Overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer, voor het aantal Gebruikers, administraties en modules zoals in de Exact SaaS Overeenkomst zijn opgenomen, alsmede ten behoeve van eventuele Aanvullende Bestellingen die tijdens de duur van de Exact SaaS Overeenkomst worden geplaatst.	When the Exact SaaS Agreement comes into effect, Exact grants the Customer a non-exclusive, non-transferable and non-sublicensable right to use the Web Application and Documentation during the term of the Exact SaaS Agreement solely for their internal business operations, for the number of Users, Administrations and modules as set out in the Exact SaaS Agreement, and for any Additional Orders placed during the term of the Exact SaaS Agreement.
3.2	Afnemer zal niet toestaan dat de Web Applicatie wordt gebruikt door of ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers, met uitzondering van een Dochteronderneming in Nederland waarvoor Afnemer een afzonderlijke Administratie kan bijhouden in de Web Applicatie indien en voor zover overeengekomen en beschikbaar binnen de Exact SaaS dienst(en). In afwijking van het voorgaande geldt dat, indien Afnemer beschikt over een aanvullende module die het aanmaken en beheren van Administraties onder de wetgeving van een ander land ondersteunt, Afnemer tevens afzonderlijke Administraties mag aanmaken en gebruiken voor Dochterondernemingen in dat betreffende land. Deze mogelijkheid geldt uitsluitend binnen de reikwijdte van die aanvullende module en verleent de betreffende Dochterondernemingen geen recht op gebruik van andere onderdelen van de Web Applicatie. Afnemer mag de Web Applicatie niet herlicentiëren of sublicentiëren, of de Web Applicatie gebruiken voor trainingen van derden, commercieel (deeltijd)gebruik, verhuur of gebruik door een servicebureau.	The Customer may not allow the Web Application to be used by or for the benefit of any other person or legal entity other than the Customer and its Employees, except for a Subsidiary in the Netherlands for which the Customer may keep a separate Administration in the Web Application if and insofar agreed upon and available within the Exact SaaS services. By way of derogation from the foregoing, if the Customer has access to a supplementary module that supports the creation and management of Administrations under the legislation of a different country, the Customer may also create and use separate Administrations for Subsidiaries located in the country concerned. This possibility applies solely within the scope of such additional module and does not grant the relevant Subsidiaries any right to use other parts of the Web Application. The Customer may not relicense or sublicense the Web Application, or use the Web Application for training third parties, commercial use, rental or use by a service agency.
3.3	Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor of door meer Gebruikers en/of Administraties dan het aantal aangegeven in de Exact SaaS Overeenkomst.	The Customer expressly may not use the Web Application for or having it used by more Users and/or Administrations than the number specified in the Exact SaaS Agreement.
3.4	Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exact is het Afnemer niet toegestaan een Exact SaaS Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en/of verplichtingen uit een Exact Overeenkomst over te dragen. Dit verbod heeft naast verbintenrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW).	Without Exact's prior written consent, the Customer may not transfer an Exact SaaS Agreement or any of their rights and/or obligations under an Exact Agreement. Besides its effect under the law of obligations, this prohibition also has effect under property law (as referred to in Section 3:83(2) of the Dutch Civil Code).
3.5	Voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, mag Exact, naar eigen inzicht, aanpassingen aanbrengen in de Web Applicatie. Exact zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie.	To the extent not contrary to any mandatory provision of law, Exact may adjust the Web Application at its own discretion. Exact will inform the Customer in due time of updates and/or upgrades to the extent these are important for the use of the Web Application.
3.6	Afnemer stemt ermee in dat de Web Applicatie Componenten en Diensten van Derden kan bevatten waarop aanvullende licentievoorwaarden van toepassing kunnen zijn die beperkingen opleggen op het gebied van export, import en toegang. Door akkoord te gaan met deze Exact SaaS Voorwaarden, verbindt Afnemer zich ertoe	The Customer agrees that the Web Application may contain Third-Party Components and Services to which additional licence conditions may apply that impose restrictions on export, import and access. By accepting these Exact SaaS Conditions, Customer agrees to fully comply with all relevant laws and regulations applicable to

volledig te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving dat van toepassing is op het gebruik van de Exact SaaS Diensten in de geografische regio van Afnemer.

the use of the Exact SaaS Services in their geographical region.

Artikel 4 -	Prijzen en betaling	Prices and payment
4.1	De Afnemer betaalt alle aan Exact verschuldigde bedragen volledig en zonder enige aftrek op een door Exact aangewezen bankrekening. Betalingen worden volledig voldaan zonder aftrekking wegens valutabeperkingen, invoerrechten of verkoop-, gebruiks-, toegevoegde waarde- of andere belastingen, behalve in het geval van Terugvorderbare Bronbelasting. Alleen Terugvorderbare Bronbelasting mag door de Afnemer worden ingehouden; iedere andere aftrek of inhouding is niet toegestaan. Indien de Afnemer verplicht is bronbelasting in te houden, stelt de Afnemer Exact hiervan onverwijld en uiterlijk vijftien (15) Werkdagen vóór de vervaldatum van de factuur schriftelijk in kennis, zodat kan worden beoordeeld of vermindering of vrijstelling mogelijk is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving. Indien deze kennisgeving niet tijdig wordt verstrekt, wordt de door de Afnemer ingehouden bronbelasting geacht geen Terugvorderbare Bronbelasting te zijn en moet de Afnemer het volledig ingehouden bedrag alsnog aan Exact voldoen alsof geen inhouding had plaatsgevonden. Indien de Afnemer verplicht is andere inhoudingen toe te passen dan Terugvorderbare Bronbelasting, vergoedt de Afnemer het volledig ingehouden bedrag aan Exact.	The Customer shall pay all amounts owed to Exact in full and with any deduction to a bank account designated by Exact. Payments shall be made in full without deduction on account of exchange restrictions, import duties, sales taxes, use taxes, value added taxes or other taxes, except in the case of Recoverable Withholding Tax. Only Recoverable Withholding Tax may be withheld by the Customer; any other deduction or withholding is not permitted. If the Customer is required to withhold withholding tax, the Customer shall notify Exact promptly and in any event no later than fifteen (15) Working days prior to the invoice due date, so that it can be assessed whether a reduction or exemption is available under applicable laws and regulations. If this notice is not provided in time, any withholding tax withheld by the Customer shall be deemed not to be Recoverable Withholding Tax and the Customer shall pay the full withheld amount to Exact as if no withholding had occurred. If the Customer is required to make any deductions or withholdings other than Recoverable Withholding Tax, the Customer shall reimburse Exact the full amount withheld amount to Exact customer value added taxes or sales
4.2	Vanaf de Ingangsdatum is Afnemer aan Exact een vergoeding verschuldigd voor de Exact SaaS Diensten, ongeacht of Afnemer daadwerkelijk gebruik maakt van deze diensten. Dit staat los van eventueel toepasselijke vergoedingen voor Consultancydiensten, welke apart gefactureerd zullen worden. Aanvullende Bestellingen door Afnemer gedurende de looptijd van de Exact SaaS Overeenkomst worden naar rato gefactureerd vanaf het moment van daadwerkelijke bevestiging en verwerking van de Aanvullende Bestelling.	From the Effective Date, the Customer must pay Exact a fee for the Exact SaaS Services, regardless of whether they actually use these services. This is separate from any applicable fees for Consultancy Services, which will be invoiced separately. If the Customer places Additional Orders during the term of the Exact SaaS Agreement, these will be invoiced pro rata from the date on which they are actually confirmed and processed.
4.3	Waar mogelijk zal Exact Afnemer 1 (één) maand vóór de ingangsdatum van de tariefswijziging informeren over een aanpassing van de tarieven via de Website. Exact kan de vergoedingen maandelijks aanpassen. In geval die tariefswijziging leidt tot hogere tarieven en Afnemer niet instemt met de voorgestelde aanpassing kan Afnemer de Exact SaaS Overeenkomst opzeggen conform artikel 5.2, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de aangepaste tarieven te hebben aanvaard.	Wherever possible, Exact will inform the Customer of a fee adjustment through the Website 1 (one) month before the date on which the adjustment comes into effect. Exact may adjust its fees monthly. If this fee adjustment leads to higher fees and the Customer does not consent to the proposed change, they may terminate the Exact SaaS Agreement in accordance with Article 5.2, in absence whereof the Customer is deemed to have accepted the adjusted fees.
4.4	Vergoedingen moeten op voorhand worden betaald. Eventuele andere vergoedingen betreffende de Exact SaaS Overeenkomst (bijvoorbeeld voor Consultancydiensten of training) behorende bij de Exact SaaS Overeenkomst worden aan het einde van de maand betaald, indien uitdrukkelijk overeengekomen met Exact, aan het einde van het jaar. Hierdoor is het mogelijk dat Afnemer nog een laatste bedrag zal moeten betalen nadat de Exact SaaS Overeenkomst is beëindigd. Op het moment van beëindiging van de Exact SaaS Overeenkomst wordt elk restant van het oorspronkelijke bedrag dat nog niet door Afnemer is voldaan onmiddellijk opeisbaar door Exact.	Fees shall be paid in advance . Any other fees relating to the Exact SaaS Agreement (for example Consultancy Services or training), are payable at the end of the month or, if expressly agreed with Exact, at the end of the year. It is therefore possible that the Customer must pay a final amount after the Exact SaaS Agreement has ended. Upon termination of the Exact SaaS Agreement any remainder of the original amount not yet paid by the Customer will become immediately due and payable to Exact.
4.5	Exact kan (naar eigen inzicht) Afnemer de keuze bieden uit verschillende betalingsmethoden (bijvoorbeeld creditcard, Wero, PayPal, etc.). Voor zover Exact een specifieke betalingsmethode aanbiedt aan Afnemer en Afnemer deze accepteert, stemt Afnemer ermee in dat aanvullende voorwaarden van Exact of van derden van toepassing kunnen zijn op die betalingsmethode.	Exact may (at its sole discretion) offer the Customer various payment methods (such as credit card, Wero, PayPal, etc.) To the extent Exact offers a specific payment method to the Customer and the Customer accepts it, the Customer agrees that additional conditions of Exact or of third parties may apply to that payment method.
4.6	Tenzij anders overeengekomen, betaalt Afnemer via automatische incasso en zal Afnemer aan Exact de juiste machtiging verstrekken. Afnemer moet een bankrekening hebben bij een (internationale) bank die geregistreerd is bij de lokale centrale bank. Automatische incasso's vinden maandelijks plaats. Exact stuurt maximaal 7 (zeven)	Unless agreed otherwise, the Customer will pay by direct debit and provide Exact with the correct authorisation. The Customer must have a bank account with a national or international bank, registered with the local central bank. Direct debit payments are collected monthly. Exact will send a preliminary notice no more than 7 (seven) days

dagen voordat de incasso plaatsvindt een vooraankondiging. Voor zover een automatische incasso niet mogelijk is, dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

before the collection takes place. To the extent a direct debit is not possible, the invoiced amount must be paid within 14 days of the invoice date.

4.7	Afnemer zal Exact alle relevante en correcte gegevens verschaffen, waaronder maar niet beperkt tot zijn volledige naam, adres- en betalingsgegevens alsmede voor de BTW relevante informatie, en zal iedere wijziging in deze gegevens onmiddellijk aan Exact doorgeven via de Web Applicatie. Ingeval Afnemer dit nalaat en geen medewerking verschaft of onduidelijke gegevens verschaft komen de hieruit voortvloeiende gevolgen voor rekening en risico van Afnemer.	The Customer must provide Exact with all relevant and correct details, including but not limited to their full name, address and payment details as well as VAT relevant details, and immediately notify Exact of any change in these details through the Web Application. In case Customer fails to do so and does not cooperate or provides unclear details, the consequences are at Customers own expense and risk.
4.8	Als Afnemer vergoedingen niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn, of de machtiging voor automatische incasso zonder geldige reden intrekt, of als de betaling om niet aan Exact toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal Exact Afnemer daarvan op de hoogte stellen, waarbij Exact zich het recht voorbehoudt om de functionaliteit van de Web Applicatie te beperken of om de toegang van Afnemer tot de Web Applicatie te blokkeren zonder aansprakelijkheid jegens Afnemer. Deze bevoegdheid strekt zich mede uit tot situaties waarin Afnemer vergoedingen niet of niet tijdig betaalt die verschuldigd zijn voor andere producten of diensten die door Exact aan Afnemer worden geleverd. Op verzoek van Afnemer kan Exact die beperking of geblokkeerde toegang tot de Web Applicatie opheffen wanneer de openstaande bedragen, plus een extra vergoeding conform artikel 4.10, volledig zijn voldaan.	If the Customer does not pay fees when due, or revokes the direct debit mandate without valid reason, or if the payment cannot be processed for reasons not attributable to Exact, Exact will inform the Customer accordingly and reserves its right to limit the functionality of the Web Application or to block Customer's access to the Web Application without incurring any liability towards the Customer. This competence also extends to situations in which the Customer fails to pay, or fails to pay on time, any fees owed for other products or services provided by Exact to the Customer under a different agreement with Exact. At Customer's request, Exact may lift that restriction or blocked access to the Web Application when the outstanding amounts, plus an additional fee in accordance with Article 4.10, have been paid in full.
4.9	Als Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 4 niet of niet tijdig nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en dan is Afnemer rente verschuldigd van 1,5% per maand (of gedeelte van de maand).	If the Customer fails to fulfil its payment obligations under this Article 4, or fails to do so on time, the Customer is in default without further notice of default being required and has to pay interest of 1.5% per month (or part of the month).
4.10	Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten, onkosten en (financiële) schade, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en incassokosten, die Exact heeft gemaakt doordat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De door Exact gemaakte (incasso) kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.	The Customer is liable for all costs, expenses and (financial) damages, including but not limited to lawyer's fees and collection costs that Exact incurs because of Customer's failure to fulfil their payment obligations. Exact's collection costs are set at a minimum of 15% of the principal amount of the claim.
4.11	Exact is gerechtigd om per direct vooruitbetaling van Afnemer te verlangen tot het einde van de beoogde looptijd van de Exact SaaS Overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.	Exact may require immediate advance payment from the Customer until the end of the intended term of the Exact SaaS Agreement. This total fee is immediately due and payable.

Artikel 5 -	Duur en einde van de overeenkomst	Term and termination of the Agreement
5.1	De Exact SaaS Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en wordt aangegaan voor de periode van 1 (één) maand. De looptijd van de Exact SaaS Overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van Aanvullende Bestellingen door Afnemer. Na afloop van de looptijd wordt de Exact SaaS Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 (één) maand ("Prolongatiedatum").	The Exact SaaS Agreement commences on the Effective Date and is entered into for a period of 1 (one) month. The term of the Exact SaaS Agreement does not change because the Customer places Additional Orders. At the end of the term, the Exact SaaS Agreement is tacitly renewed, each time for a subsequent period of 1 (one) month ("Renewal Date").
5.2	De Exact SaaS Overeenkomst kan door Afnemer uitsluitend worden opgezegd via de Web Applicatie met inachtneming van een opzegtermijn door Afnemer van 1 (één) maand te rekenen vanaf de Prolongatiedatum. Exact kan de Exact SaaS Overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand te rekenen vanaf de Prolongatiedatum.	Customer may terminate the Exact SaaS Agreement through the Web Application and taking into account a notice period by Customer of 1 (one) month counting from the Renewal Date. Exact may terminate the Exact SaaS Agreement only in writing taking into account a notice period of 1 (one) month counting from the Renewal Date.
5.3	Onverminderd haar overige rechten en wesen kan Exact zonder aansprakelijkheid haar verplichtingen opschorten en/of Afnemers toegang tot de Exact SaaS Diensten met onmiddellijke ingang blokkeren, in geval Afnemer zijn verplichtingen niet (behoorlijk) nakomt.	Notwithstanding its other rights and defenses, Exact may, without liability, suspend its obligations and/or block a Customer's access to the Exact SaaS Services with immediate effect, if that Customer fails to duly fulfil their obligations.

5.4	Exact kan de Exact SaaS Overeenkomst zonder verdere aansprakelijkheid op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen door middel van (elektronische) mededeling aan Afnemer, indien: a) Afnemer een van zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met Exact niet (behoorlijk) nakomt en, na schriftelijke mededeling door Exact, deze nalatigheid of niet-nakoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt; b) Afnemer faillissement aanvraagt of tegen hem faillissement wordt aangevraagd, welke aanvraag niet binnen 30 dagen wordt ingetrokken, een curator wordt aangesteld, aan Exact meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of wanneer Exact uit de omstandigheden moet afleiden dat Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ontbonden wordt, surseance van betaling wordt verleend, wordt geliquideerd of haar activiteiten als lopend bedrijf staakt; c) Afnemer in strijd handelt met enige verplichting onder artikelen 20.7, 20.8 en/of 20.9; of d) de Zeggenschap van Afnemer wijzigt.	Exact may fully or partially terminate the Exact SaaS Agreement without further liability at any time, with immediate effect and without judicial intervention, by means of notice (electronic or otherwise) to the Customer, in the event that: a) Customer fails to duly fulfil one of their obligations under any agreement with Exact and, after written notice from Exact, does not remedy this negligence or failure to perform within a reasonable period after provision of that notice; b) Customer files or has filed a petition in bankruptcy which is not dismissed within 30 days, a receiver is appointed, the Customer informs Exact they can no longer fulfil their payment obligations or if Exact must conclude from the circumstances that the Customer can no longer fulfil their payment obligations, or if the Customer is dissolved, granted a moratorium on the payment of their debts, liquidated or ceases their activities as a going concern; c) Customer breaches any of the obligations and warranties as described in Article 20.7, 20.8 and/or 20.9; or d) the Customer's Control changes.
5.5	De beëindiging van de Exact SaaS Overeenkomst ontslaat Afnemer niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan Exact verschuldigde bedragen, noch geeft dit Afnemer het recht op enige terugbetaling van vergoedingen of andere uit hoofde hiervan betaalde bedragen. Exact is in geen geval gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van beëindiging.	The termination of the Exact SaaS Agreement does not release the Customer from pre-existing obligations to pay any fees or other amounts due to Exact, nor does it entitle the Customer to any refund of fees or other amounts paid under it. Exact is under no circumstances obliged to pay compensation because of termination.
5.6	Bij beëindiging van de Exact SaaS Overeenkomst mag Afnemer tot op de laatste dag van de Exact SaaS Overeenkomst al zijn Afnemergegevens exporteren. Na beëindiging van de Exact SaaS Overeenkomst zal Afnemer onmiddellijk en blijvend het gebruik van de Web Applicatie staken en geen toegang meer hebben tot de Web Applicatie en zijn gegevens.	On termination of the Exact SaaS Agreement, the Customer may export all of their Customer Data up to the last day of the Exact SaaS Agreement. After termination of the Exact SaaS Agreement, the Customer must immediately and permanently cease using the Web Application and will no longer have access to the Web Application and its data.
5.7	Tot 3 (drie) maanden na de beëindiging van de Exact SaaS Overeenkomst kan Afnemer Exact verzoeken om de Exact SaaS Overeenkomst te heractiveren. Exact is niet verplicht om dit verzoek in te willigen, en elke heractivering gaat pas in wanneer de betaling van de heractiveringsvergoeding door Exact ontvangen is. Na heractivering heeft Afnemer weer inzicht in zijn Afnemergegevens zoals die vóór de opzegging door Afnemer waren opgeslagen in de Web Applicatie, indien en wanneer die Afnemergegevens nog steeds gemakkelijk beschikbaar zijn bij Exact en aan Afnemer kunnen worden verstrekt. Afnemer geeft hierbij toestemming aan Exact om (i) Afnemergegevens te bewaren gedurende de periode van 3 (drie) maanden na de beëindiging van de Exact SaaS Overeenkomst, en (ii) de Afnemergegevens te vernietigen na afloop van die periode van 3 (drie) maanden na de beëindiging van de Exact SaaS Overeenkomst.	For up to 3 (three) months after the termination of the Exact SaaS Agreement, the Customer may request Exact to reactivate the Exact SaaS Agreement. Exact is not obliged to comply with this request, and any reactivation will take effect only once Exact has received payment of the reactivation fee. After reactivation, the Customer can again view its Customer Data as stored in the Web Application prior to the termination, if and when such Customer Data is still readily available at Exact and can be provided to the Customer. The Customer hereby grants consent to Exact for (i) retaining the Customer Data for a period of 3 (three) months after the termination of the Exact SaaS Agreement, and (ii) destroying the Customer Data at the end of that 3 (three)-month period after the termination of the Exact SaaS Agreement.
5.8	Indien Afnemer een jaarabonnement voor Exact SaaS afsluit, zijn de volgende afwijkingen van toepassing: a) voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven wordt met iedere verwijzing naar 'per maand' of 'maandelijks', 'per jaar' of 'jaarlijks' bedoeld; b) in afwijking van de artikelen 5.1 en 5.2 van de Exact SaaS Voorwaarden wordt de Exact SaaS Overeenkomst: (i) aangegaan voor de periode van 1 (één) jaar; (ii) telkens stilzwijgend verlengd voor elkaar opvolgende periodes van telkens 1 (één) jaar; (iii) opgezegd via de Web Applicatie tegen het einde van een lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand; c) in afwijking van artikel 4.3 van de Exact SaaS Voorwaarden is de Afnemer gerechtigd om, na een eventuele aanpassing van de vergoeding, de Exact SaaS Overeenkomst via de Web Applicatie op te zeggen per de datum waarop de wijziging van kracht wordt; d) in afwijking van artikel 4.4 van de Exact SaaS Voorwaarden, kan een jaarlijkse vergoeding van toepassing zijn en elke verwijzing naar een maandelijks vergoeding zal worden beschouwd als een verwijzing naar een jaarlijkse vergoeding.	If the Customer enters into an annual subscription for Exact SaaS, the following differences apply: a) to the extent not explicitly stated otherwise, each reference to 'per month' or 'monthly' means 'per year' or 'annually'; b) in deviation from Articles 5.1 and 5.2 of the Exact SaaS Conditions, the Exact SaaS Agreement: (i) is entered into for the period of 1 (one) year; (ii) is tacitly renewed for subsequent one-year periods; (iii) is terminated through the Web Application effective from the end of a current period with observance of a one-month notice period; c) in deviation from Article 4.3 of the Exact SaaS Conditions, the Customer may, after any fee adjustment, terminate the Exact SaaS Agreement through the Web Application as from the date on which the adjusted fee takes effect; d) in deviation from Article 4.4 of the Exact SaaS Conditions, an annual fee may apply and any reference to a monthly fee will be regarded as a reference to an annual fee.

5.9	Indien Afnemer wil overstappen naar een andere dienstverlener, over wil gaan op een eigen (on-premise) ICT-omgeving, of haar gegevens wil laten verwijderen, zijn de voorwaarden en procedures zoals opgenomen in het Data Act Addendum van toepassing. Het Data Act Addendum zoals gepubliceerd op de Website [link naar Exact Trust Data Act Addendum] maakt integraal onderdeel uit van de Exact SaaS Overeenkomst.	If the Customer wishes to switch to another service provider, migrate to its own (on-premise) IT environment, or have its data deleted, the terms and procedures set out in the Data Act Addendum shall apply. The Data Act Addendum, as published on the Website [link to Exact Trust Data Act Addendum] , forms an integral part of the Exact SaaS Agreement.
-----	--	---

Artikel 6 -	Log-in Procedure	Login Procedure
6.1	Afnemer en Gebruikers krijgen toegang tot de Web Applicatie via de Log-in Procedure, uitsluitend met behulp van de Log-in Gegevens die door Exact aan Afnemer zijn verstrekt. Exact heeft het recht om, naar eigen inzicht, de Log-In Procedure aan te passen en zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.	The Customer and Users gain access to the Web Application through the Login Procedure, exclusively using the Login Details that Exact provides to the Customer. Exact is entitled to adjust the Login Procedure at its own discretion and will inform the Customer of this in a timely manner.
6.2	Afnemer is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens en dient zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. Iedere individuele Gebruiker heeft zijn eigen Log-in Gegevens en deze zijn persoonlijk voor de individuele Gebruiker en mogen niet worden gedeeld met of overgedragen worden aan een andere partij of persoon die al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van Afnemer. Afnemer en Gebruikers zijn verplicht de Log-in Gegevens volstrekt geheim te houden. Afnemer is aansprakelijk voor elk gebruik van Log-in Gegevens door Afnemer, Medewerkers van Afnemer en Gebruikers. Bovendien zijn alle handelingen van de Gebruikers in dit kader voor rekening en risico van Afnemer. Exact accepteert in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.	The Customer is responsible for the Login Details and must handle these details with due care. Each individual User has their own Login Details that are personal to the individual User and may not be shared with or transferred to any other party or person, whether or not part of the Customer's organisation. The Customer and Users must keep the Login Details completely confidential. The Customer is liable for any use of the Login Details by the Customer, their Employees and Users. Furthermore, all Users' actions in this regard are at Customer's expense and risk. Exact does not accept any liability in this respect.

Artikel 7 -	Gebruiksregels	Rules of Use
7.1	Afnemer staat ervoor in dat Gebruikers gebruik maken van de Web Applicatie in overeenstemming met de Exact SaaS Overeenkomst, de Documentatie, deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving en dat zij de Exact SaaS Diensten niet gebruiken voor handeling(en) en/of gedrag dat Exact blootstelt aan negatieve publiciteit. Afnemer is eindverantwoordelijke voor alle informatie die de Gebruikers in de Web Applicatie toevoegen of wijzigen.	The Customer warrants that Users will use the Web Application in accordance with the Exact SaaS Agreement, the Documentation, these conditions and applicable laws and regulations, and will not use the Exact SaaS Services for any act(s) and/or conduct that would expose Exact to negative publicity. The Customer is ultimately responsible for all information the Users add to or change in the Web Application.
7.2	Het is Afnemer niet toegestaan om: a) de Exact SaaS Dienst (trachten) te gebruiken voor enig illegaal of onwettig doel of inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan derden; b) de Exact SaaS Dienst (trachten) te gebruiken op een wijze die de verstrekking van de Exact SaaS Dienst voor derden verstoort; c) toegang (trachten) te krijgen tot welk deel dan ook van de Exact SaaS Dienst waartoe Afnemer niet gemachtigd is; d) toegang (trachten) te krijgen tot welk deel dan ook van de Exact SaaS Dienst met geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld via een "scrape", "crawl" of "spider"); e) toegang te hebben tot enig virus, Trojaans paard, worm of enige andere elektronische geïnfecteerden of apparaten, of deze op te slaan, distribueren, uploaden of te verzenden; f) elke vorm van geautomatiseerde integratie te gebruiken anders dan geautomatiseerde integratie via de API's (application programming interface) die Exact verstrekt; g) directe databaseverbindingen met de Web Applicatie tot stand te brengen, zonder gebruik te maken van een door Exact goedgekeurde API of connector; h) software of andere code of script die onderdeel uitmaakt van of toegankelijk is via de Exact SaaS Dienst of Website te reverse engineeren, decompileren, disassembleren, kopiëren, wijzigen, aanpassen of anderszins reproduceren, behoudens voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan; noch om deze software, code of script te distribueren, verspreiden, vertalen, scannen of daarop (sub)licenties te verlenen en/of i) directe of indirecte verstoring (trachten) toe te brengen aan het functioneren van de infrastructuur van Exact of van derden of enig deel daarvan of verbindingen daartussen.	The Customer shall not: a) use or attempt to use the Exact SaaS Service for any illegal or unlawful purpose or to infringe intellectual property rights belonging to third parties; b) use or attempt to use the Exact SaaS Service in such a way that it disrupts the provision of the Exact SaaS Service to third parties; c) access or attempt to access any part of the Exact SaaS Service which the Customer is not authorised to access; d) access or attempt to access any part of the Exact SaaS Service with automated means (for example with a scrape, crawl or spider); e) access, store, distribute, upload or transmit any virus, Trojan horse, worm or other electronically infected file or device; f) use any form of automated integration other than automated integration through APIs (application programming interfaces) that Exact provides; g) establish direct database connections with the Web Application, without using an API or connector approved by Exact; h) reverse engineer, decompile, disassemble, copy, change, modify or otherwise reproduce any software or other code or script forming part of or accessible through the Exact SaaS Service or Website, without prejudice to any mandatory provisions of applicable law; nor to distribute, disseminate, translate, scan or to (sub)license any software or other code or script forming part of or accessible through the Exact SaaS Service or Website; and/or i) directly or indirectly disrupt or attempt to disrupt the functioning of all or any part of the infrastructure of Exact or of third parties or connections between them.

7.3	Onverminderd het voorgaande zal Afnemer zich onthouden van het gebruik van de Exact SaaS Diensten voor het verspreiden van spam of het faciliteren van spam (inclusief maar niet beperkt tot het open hebben staan van SMTP relays en/of proxies, het open hebben staan van proxies, het hosten of mogelijk maken van hosten van websites die adverteren via ongevraagde berichten en het verlenen van DNS diensten voor dergelijke websites). Bij Afnemer ligt de bewijslast om aan te tonen dat door de geadresseerde van tevoren toestemming was verleend in geval van grote hoeveelheden communicatie die is verzonden door of namens Afnemer. Afnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de verspreiding van spam. Onder schade wordt onder meer verstaan: de vergoeding voor de door Exact bestede tijd aan het verwijderen van IP-adressen van Exact en andere klanten van Exact die, als gevolg van de spam, zijn toegevoegd van de zwarte lijsten van spamfilters, alsmede de kosten in verband met het behandelen van klachten over de door Afnemer verspreide spam.	Without prejudice to the foregoing, the Customer must refrain from using the Exact SaaS Services for spreading or facilitating spam (including but not limited to having SMTP relays and/or proxies open, hosting or enabling the hosting of websites that advertise through unsolicited messages and providing DNS services for such websites). The burden of proof to show that the addressee's prior consent was given if bulk communications are transmitted by or on behalf of the Customer lies with the Customer. The Customer is liable for damage caused by distributing spam. Damage includes amongst others compensation for the time spent by Exact on removing its IP addresses and those of its other customers of Exact that have been added because of the spam from spam filter blacklists, and the costs related to handling complaints about the spam distributed by the Customer.
7.4	Exact verleent de Exact SaaS Diensten op basis van haar beleid inzake redelijk gebruik. Dat wil zeggen dat Exact in principe geen beperkingen oplegt aan de aard en omvang van het gebruik door Afnemer van de Exact SaaS Diensten, anders dan bedoeld deze voorwaarden. Exact biedt de Exact SaaS Diensten aan voor een hoeveelheid informatie die door haar is opgeslagen en de omvang van datatransport die zij realiseert, zoals gemiddeld verwacht kan worden in een midden- of kleinbedrijf. Exact behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen in geval van excessief gebruik, dat wil zeggen gebruik dat in belangrijke mate het gemiddelde gebruik van een Afnemer overschrijdt. Afnemer dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde excessieve belasting te beëindigen na de eerste kennisgeving door Exact. Exact heeft het recht de Exact SaaS Diensten op te schorten in geval van (vermoede) blijvende excessieve belasting. Exact kan Afnemer de kosten in rekening brengen in verband met deze excessieve belasting tegen de dan geldende prijzen en tarieven. Onder excessieve belasting wordt ook verstaan: excessief hoog gebruik van verwerking, geheugen, netwerk, schijf en opslagcapaciteit, evenals excessief gebruik van ondersteunende diensten en beheerdiensten.	Exact provides the Exact SaaS Services based on a fair use policy. This means that Exact generally imposes no restrictions on the nature and scope of the Customer's use of the Exact SaaS Services, other than as intended in these conditions. Exact offers the Exact SaaS Services for a quantity of information that it stores and the volume of data transport it realises, as can be expected on average in a small or medium-sized enterprise. Exact reserves the right to take measures if excessive use occurs, namely use that significantly exceeds a Customer's average use. The Customer must take immediate measures to end this excessive use after the first notice from Exact. Exact may suspend the Exact SaaS Services if a persistently excessive burden occurs or is suspected. Exact may charge the Customer for the costs relating to this excessive burden at prices and rates effective that moment. Excessive burden also includes excessively high use of processing, memory, network, disk and storage capacity, as well as excessive use of support services and management services.
7.5	Indien Afnemer en Exact in de Exact SaaS Overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde transacties, mutaties of (financiële) invoer, al dan niet voor een bepaalde periode, mag Exact in geval van overschrijding van dat aantal de kosten van overschreden aantallen bij Afnemer in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief per overschreden hoeveelheid en/of omvang. Afnemer komt hierbij overeen dat Exact toegang mag krijgen tot de Gegevens van Afnemer om het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde transacties, mutaties en (financiële) gegevens te rapporteren, uitsluitend om te bepalen of de door partijen overeengekomen hoeveelheid en/of omvang is overschreden. De bescheiden van Exact geven daarbij doorslaggevend bewijs, behoudens tegenbewijs.	If the Customer and Exact have agreed in the Exact SaaS Agreement on a restriction for the number and size of the transactions, mutations or financial entries recorded by the Customer, whether or not for a certain period, Exact may, if this number is exceeded, charge the costs of exceeded numbers to the Customer at the agreed rate for each exceeded quantity and/or size. The Customer hereby agrees that Exact may access Customer Data to report the number and size of the transactions, mutations and financial entries recorded by the Customer, solely to determine whether the quantity and/or size agreed by the parties has been exceeded. Exact's records will constitute conclusive evidence for this purpose unless the contrary is proved.
7.6	Afnemer is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbindingen benodigd voor het gebruik van de Exact SaaS Diensten. Afnemer garandeert dat de door hem ten behoeve van de Exact SaaS Diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om zijn apparatuur, software, Log-In Gegevens en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.	The Customer is responsible for the operation of their hardware and software, configuration, peripheral equipment and internet connection required for using the Exact SaaS Services. The Customer warrants that the equipment and software used by it for the Exact SaaS Services meet the System Requirements. The Customer is responsible for taking the necessary measures to protect their equipment, software, Login Details and telecommunications and internet connections against viruses, computer crimes and unauthorised third-party use.
7.7	In het geval dat Exact, naar eigen inzicht, van mening is dat de ongestoorde werking van Exact's infrastructuur en/of de dienstverlening aan Exact's Afnemers in gevaar is door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, virusinfecties, denial of service attacks, port scans, hacking, spam van	If Exact, at its sole discretion, believes the undisturbed operation of its infrastructure and/or the provision of services to its Customers is at risk for reasons including but not limited to virus infections, denial of service attacks, port scans, hacking, spam from or on behalf of the

of wegens Afnemer, of anderszins, kan Exact instructies geven die door Afnemer onmiddellijk moeten worden opgevolgd, en heeft Exact het recht om de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten zo lang het betreffende gevaar bestaat. Indien Afnemer de instructies niet onmiddellijk opvolgt is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim.

Customer or otherwise, it may issue instructions that must be immediately followed by the Customer, and Exact may suspend all or part of its services for as long as the relevant risk exists. If the Customer does not immediately follow the instructions, they will be in default with no need for any further notice of default.

7.8	Exact kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of Afnemer de voorwaarden van de Exact SaaS Overeenkomst naleeft, op voorwaarde dat deze controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd en op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van Afnemer hierdoor niet onredelijk worden belemmerd. Deze controle zal worden uitgevoerd door een door Exact geselecteerde en ingeschakelde deskundige. Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te verlenen die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn of haar controle/inspectie naar behoren uit te voeren. Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn of haar bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de Exact SaaS Overeenkomst, maar de deskundige verstrekt Exact in geen enkel geval andere informatie dan die hem of haar bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van Exact, tenzij de controle aantoont dat Afnemer de voorwaarden van de Exact SaaS Overeenkomst niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.	Exact is entitled to conduct or have a third party perform an audit and/or inspection to determine whether the Customer is complying with the conditions of the Exact SaaS Agreement, provided that this audit and/or inspection is performed during normal business hours and in a way that Customer's business activities are not unreasonably hindered as a result. This audit will be performed by an expert whom Exact selects and hires. The Customer is required to give this expert the information, support and access to their buildings and systems that are reasonably required for the expert to duly perform his or her audit/ inspection properly. This expert must provide a summary of their findings relating to the verification of reports issued by the Customer and the Customer's compliance with the Exact SaaS Agreement but will in no case provide Exact with any information other than they learn during the audit and/or inspection. The costs of this audit are payable by Exact, unless it shows that the Customer is not complying with the conditions of the Exact SaaS Agreement, in which case the costs are payable by the Customer.
7.9	Voor elk (vermoedelijk) misbruik of ander oneigenlijk gebruik van de Web Applicatie of andere schending van de bepalingen van de Exact SaaS Overeenkomst, kan Exact naar eigen inzicht en met onmiddellijke ingang: a) Afnemer sommen om alle beledigende gegevens tijdelijk of blijvend te verwijderen uit apparatuur, systemen en/of (in geval van hosting) van de servers van Afnemer; en/of b) de toegang van Afnemer tot de Web Applicatie of het gebruik van de Web Applicatie tijdelijk of blijvend beperken of blokkeren; c) haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk stopzetten of opschorten; d) de Exact SaaS Overeenkomst beëindigen; dit alles onverminderd de verplichting van Afnemer om de resterende vergoedingen te betalen en zonder dat Exact verplicht is om Afnemer enige schadevergoeding of andere compensatie te betalen.	For any actual or suspected misuse or other improper use of the Web Application or other violation of the provisions of the Exact SaaS Agreement, Exact may, at its sole discretion and with immediate effect: a) demand the Customer to temporarily or permanently remove all offensive data from their equipment, systems and/or servers (in the case of hosting); and/or b) temporarily or permanently restrict or block the Customer's access to the Web Application or the use of the Web Application; c) discontinue or suspend all or part of its services; d) terminate the Exact SaaS Agreement; all notwithstanding the Customer's obligation to pay the remaining fees and without Exact being liable to compensate or indemnify the Customer.

Artikel 8 -	Beschikbaarheid	Availability
8.1	Exact zal doen wat commercieel redelijk is om de optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie te verzekeren.	Exact will do what is commercially reasonable to ensure the optimal availability of and access to the Web Application.
8.2	Niettegenstaande artikel 8.1 mag Exact, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Web Applicatie (tijdelijk) blokkeren of uitschakelen of het gebruik daarvan beperken voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is: a) om preventief of regulier onderhouds- of upgrade werkzaamheden uit te voeren; b) in geval van een (vermoeden van) beveiligingsinbreuk; en/of c) in geval van een ander noodgeval; dit alles zonder dat Afnemer het recht heeft om schadevergoeding te vorderen van Exact. Exact zal zich inspannen deze maatregelen tot een minimum te beperken en, voor zover dit commercieel haalbaar is, Afnemer tijdig te informeren.	Notwithstanding Article 8.1, Exact may, without prior notice, permanently or temporarily block or disable access to the Web Application or restrict its use to the extent this is reasonably necessary from time to time: a) to perform preventive or regular maintenance or upgrade work; b) if an actual or suspected security breach occurs; and/or c) if another emergency occurs; all without the Customer being entitled to claim compensation from Exact. Exact will make every effort to limit these measures to a minimum and, to the extent commercially feasible, inform the Customer in due time.
Artikel 9 -	Ondersteuning	Support

9.1	Gedurende de looptijd van de Exact SaaS Overeenkomst verleent Exact Afemer ondersteuning ten aanzien van de Exact SaaS Diensten. Exact bepaalt de omvang van, de wijze waarop, de voorwaarden waaronder en de tijden waarop ondersteuning wordt verleend, en kan deze van tijd tot tijd wijzigen. Voor zover noodzakelijk voor het verlenen van ondersteuning, is Exact gerechtigd om toegang te verkrijgen tot en kennis te nemen van de gegevens van Afemer.	During the term of the Exact SaaS Agreement, Exact shall provide the Customer with support in relation to the Exact SaaS Services. Exact determines the scope of, the way, the conditions, and the times at which support is provided and may amend these from time to time. If necessary for providing support, Exact is entitled to access and review the data of the Customer.
9.2	Ondersteuning omvat niet: a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken; b) structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, jaarverslagen, lay-out van rekenschema's, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities en koppelingen met software van derden; c) ondersteuning op locatie; d) het op verzoek van Afemer uitbreiden van de functionaliteit van de Web Applicatie; e) het converteren van bestanden en/of het importeren van back-up bestanden; f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Exact; g) (Afemer specifieke) inrichting en configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Exact SaaS Overeenkomst omschreven diensten; h) ondersteuning voor besturings- en andere software van andere producenten dan Exact, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart of verbindingen van derden naar websites van derden; i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie; j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten; k) support voor de internetverbinding; l) support in een omgeving die volgens de Systeemeisen niet wordt ondersteund.	Support does not include: a) services relating to system configurations, hardware and networks; b) structural work such as defining layouts, overviews, annual reports, layout of charts of accounts, bookkeeping issues, import definitions and connections with third party software; c) on-site support; d) expanding the functionality of the Web Application at the Customer's request; e) converting files and/or importing backup files; f) services relating to external databases of producers other than Exact; g) (Customer specific) design and configuration, training or other services not expressly described in the Exact SaaS Agreement; h) support for operating and other software from producers other than Exact, which also includes third-party software that can be started from the Web Application or connections of third parties to third-party websites; i) file repairs, whose cause cannot be attributed to the Web Application; j) the provision of newly launched/available products; k) support for the internet connection; l) support in an environment that is not supported according to the System Requirements.
9.3	Afemer kan Exact verzoeken om werkzaamheden te verrichten in verband met de in 9.2 a) tot en met l) genoemde onderwerpen, bijvoorbeeld door middel van Consultancydiensten zoals genoemd in artikel 10. Alle door Exact uitgevoerde werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht bovenop de vergoeding bedoeld in artikel 4 en tegen de op dat moment bij Exact geldende prijzen.	The Customer may request Exact to perform work in relation to the subjects referred to in 9.2 a) to l), for example through Consultancy Services as referred to in Article 10. All work that Exact performs will be charged in addition to the fee referred to in Article 4 and at Exact's prices in effect at that specific time.
Artikel 10 -	Consultancydiensten	Consultancy Services
10.1	Afemer zal Consultancydiensten aanvragen via de Web Applicatie. In overleg met Afemer zal Exact de levering van de Consultancydiensten inplannen, daarbij voor zover redelijkerwijs mogelijk rekening houdend met de door Afemer gewenste planning. Exact zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Consultancydiensten uit te voeren volgens de overeengekomen planning. Op Exact rust geen resultaatsverplichting.	The Customer will request Consultancy Services through the Web Application. In consultation with the Customer, Exact will schedule the delivery of the Consultancy Services, considering the Customer's desired schedule to the extent reasonably possible. Exact shall use commercially reasonable efforts to perform the Consultancy Services according to the agreed schedule. Exact has no obligation of result.
10.2	Afemer kan een order voor Consultancydiensten tot 5 (vijf) Werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de Consultancydiensten annuleren, of Exact verzoeken om een nieuwe aanvangsdatum te bepalen. Indien Afemer de Consultancydiensten binnen 5 (vijf) Werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum annuleert of uitstelt heeft Exact het recht om de vergoeding voor de geplande Consultancydiensten bij de Afemer in rekening te brengen.	The Customer may cancel an order for Consultancy Services up to 5 (five) Working Days before the agreed starting date of the Consultancy Services or request Exact to determine a new start date. If the Customer cancels or postpones the Consultancy Services within 5 (five) Working Days before the agreed starting date, Exact may charge the Customer the fee for the planned Consultancy Services.
10.3	Exact is gerechtigd de Medewerker die de Consultancydiensten uitvoert te vervangen en/ of de uitvoering van de Consultancydiensten uit te besteden, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan Afemer.	Exact may replace the Employee performing the Consultancy Services and/or to outsource the performance of the Consultancy Services, at its sole discretion and without prior notice to the Customer.
10.4	Consultancydiensten worden op Werkdagen tijdens normale kantooruren uitgevoerd, met recht op 30 minuten lunchtijd en worden bij levering aan Afemer in rekening gebracht. Afhankelijk van de activiteiten kunnen de Consultancydiensten, geheel ter discretie van Exact, 'op afstand' of bij Afemer worden verricht.	Consultancy Services are performed on Working Days during normal office hours, with a 30-minute lunch break and charged to the Customer upon delivery. Depending on the activities, the Consultancy Services can be either performed remotely or at the premises of Customer, this entirely at Exact's discretion.

10.5	Indien bij aanvang van de Consultancydiensten de computersystemen van Afnemer niet voldoen aan de Systemeisen is Exact gerechtigd (naar eigen inzicht) Afnemer kosten in rekening te brengen voor onbenutte Werkdagen als gevolg daarvan en/of kosten in rekening te brengen die Exact heeft moeten maken om het computersysteem van Afnemer te laten voldoen aan de Systemeisen.	If the Customer's computer systems do not meet the System Requirements at the start of the Consultancy Services, Exact may, at its sole discretion, charge the Customer for any resultant unused Working Days and for any costs it has had to incur for the Customer's computer system to meet the System Requirements.
10.6	Afnemer is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en gezonde arbeidsomstandigheden indien Consultancydiensten worden uitgevoerd op het terrein van Afnemer. Afnemer vrijwaart Exact tegen alle vorderingen van Medewerkers van Exact en/of derden als gevolg van een gebrek hieraan.	The Customer is responsible for a safe working environment and healthy working conditions if Consultancy Services are performed on their premises. The Customer indemnifies Exact against all claims of Exact's Employees and/or third parties if these conditions are lacking.
Artikel 11 -	Accountants	Accountants
11.1	Behoudens andersluidende bepaling in artikel 3.1 en 3.3, mogen Accountants de Web Applicatie ook gebruiken ten behoeve van hun cliënten. Hiervoor kan de Accountant een specifieke type gebruikersaccount voor cliënten aanschaffen, waarmee de cliënten van de Accountant zelf bepaalde handelingen kunnen verrichten met betrekking tot de Administratie van de cliënt in het onderdeel van de Web Applicatie van de Accountant. Exact zal, naar eigen inzicht, het volgende bepalen: i) de beschikbaarheid van specifieke type gebruikersaccounts, ii) de aan de Accountant en/of de cliënt verleende rechten onder die account, en iii) of de Accountant en/of cliënt in aanmerking komt voor (voortdurend) gebruik van een dergelijk account, alles vatbaar voor wijziging door Exact.	Unless Articles 3.1 and 3.3 stipulate otherwise, Accountants may also use the Web Application for their clients. For this purpose, the Accountant may purchase a specific type of user account for clients, which those clients can use to perform certain actions relating to their Administration in the Accountant's part of the Web Application themselves. Exact will determine the following, at its sole discretion: i) the availability of specific type of user accounts, ii) the rights granted to the Accountant and/or client under that account, and iii) whether the Accountant and/or client are eligible for ongoing use of such an account, all of which may be subject to change by Exact.
11.2	De Accountant blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Exact voor de toegang tot en/of gebruik van de Web Applicatie door zijn cliënten, in het bijzonder in verband met de gebruiksregels als bepaald in artikel 7. Voorafgaand aan de toegang tot of gebruik van de Web Applicatie door de cliënt zal Accountant de cliënt vertrouwd maken met en doen instemmen met deze gebruiksregels en andere door Exact gestelde eisen in relatie tot de toegang tot en/of het gebruik van de Web Applicatie door de Gebruiker.	The Accountant remains fully responsible and liable towards Exact for the access to and/or use of the Web Application by their clients, in particular regarding the rules of use as stipulated in Article 7. Prior to the client's access to or use of the Web Application, the Accountant will familiarise the client with and have the client consent to these usage rules and other requirements that Exact sets relating to the User's access to and/or use of the Web Application.
11.3	Een Accountant kan via een door Exact ter beschikking gestelde uitnodigingswizard een e-mail aan zijn cliënt zenden, waarin een uitnodiging is opgenomen voor zijn cliënt om een Exact SaaS Overeenkomst te sluiten met Exact en waarbij de Accountant de mogelijkheid heeft om als factuurdebiteur op te treden namens zijn cliënt. De Accountant garandeert dat het alle autorisaties heeft ontvangen van zijn cliënt om als factuurdebiteur op te treden en de Accountant zal op eerste verzoek van Exact de volmacht daarvoor tonen. De Accountant blijft, naast de cliënt, hoofdelijk aansprakelijk jegens Exact voor naleving van de verplichtingen voortvloeiende uit de Exact SaaS Overeenkomst en/of Exact SaaS Voorwaarden.	An Accountant may send an e-mail to their client through an invitation wizard that Exact provides, which includes an invitation for their client to enter into an Exact SaaS Agreement with Exact and for which the Accountant may act as invoice debtor on behalf of their client. The Accountant warrants it has received all authorisations from their client to act as invoice debtor and the Accountant will produce the authorisation for this immediately at Exact's request. Besides the client, the Accountant remains jointly and severally liable towards Exact for complying with the obligations under the Exact SaaS Agreement and/or Exact SaaS Conditions.
11.4	De Accountant draagt er zorg voor dat hij gerechtigd is de persoonsgegevens van zijn cliënten te verwerken (conform de toepasselijke privacywetgeving) alvorens zich de toegang te verschaffen tot de Administraties en deze gegevens in de Web Applicatie te gebruiken. Op het eerste verzoek van Exact zal de Accountant aantonen dat hij voldoet aan alle door Exact gestelde eisen voor Accountants. Of Accountant aan deze eisen voldoet en of Accountant eventueel recht heeft op bepaalde voordelige regelingen, staat geheel ter beoordeling van Exact.	The Accountant will ensure they are entitled to process the personal data of their clients (in accordance with the applicable privacy legislation) before gaining access to the Administrations and using these data in the Web Application. The Accountant will prove they comply with Exact's requirements for Accountants immediately at Exact's request. Whether the Accountant meets these requirements and may be entitled to certain advantageous arrangements will be entirely at Exact's discretion.
11.5	De Accountant vrijwaart Exact voor alle vorderingen van derden met betrekking tot de Exact SaaS Overeenkomst tussen Exact en de Accountant en/of met betrekking tot de door Accountant in het kader van de Exact SaaS Overeenkomst verwerkte gegevens in verband met een schending van de wet- of regelgeving betreffende persoonsgegevens.	The Accountant indemnifies Exact against all third-party claims relating to the Exact SaaS Agreement between Exact and the Accountant and/or relating to the data processed by the Accountant under the Exact SaaS Agreement with regard to a violation of any law, statute or regulation concerning personal data.
11.6	De bepalingen van artikelen 11.1 t/m 11.5 zijn niet van toepassing op de producten Exact Horeko en Exact Gripp.	The clauses of articles 11.1 to 11.5 are not applicable to Exact Horeko and Exact Gripp.

Artikel 12 -	Afnemergegevens	Customer Data
12.1	Afnemer is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de Afnemergegevens. De naleving door Afnemer van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de vervaardiging, bewaring en beschikking over (door de computer gegenereerde) gegevens in ieder rechtsgebied waar Afnemer de Web Applicatie gebruikt of Afnemergegevens verzendt door middel van de Web Applicatie, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Afnemer. Exact is niet onderhevig aan een wettelijke bewaartermijn voor de door Afnemer ingevoerde gegevens binnen de Web Applicatie.	The Customer is solely responsible and liable for the content and accuracy of the Customer Data. The Customer's compliance with all applicable laws and regulations associated with the creation, retention and disposing of (computer-generated) data in each jurisdiction where the Customer uses the Web Application or transmits Customer Data through the Web Application is the Customer's sole responsibility. Exact is not subject to a statutory retention period for the data the Customer enters within the Web Application.
12.2	Exact beschermt de Afnemergegevens, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar tegen verlies, schade of vernietiging; Exact kan echter niet garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden. Exact maakt voortdurend back-ups van Afnemergegevens, uitsluitend om aan haar eigen verplichtingen te voldoen. Exact kan deze back-up niet rechtstreeks aan Afnemer verstrekken. In de Documentatie is beschreven welke mogelijkheden er zijn voor Afnemer om bepaalde Afnemergegevens veilig te stellen. Exact is niet aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) beschadigde, corrupte of verloren gegevens en evenmin voor (gevolg-) schade of gederfde winst van Afnemer.	Exact protects the Customer Data against loss, damage or destruction to the extent commercially and reasonably practicable. However, Exact cannot guarantee that no loss, damage or destruction of data will occur. Exact continuously makes a back- up of Customer Data exclusively am nog to meet its own obligations. Exact cannot provide this backup directly to the Customer. The Documentation describes the options available to the Customer to secure certain Customer Data. Exact is not liable for the costs of (reproducing) mutilated, corrupt or lost data, nor for any (consequential) damages or loss of profit on the part of Customer.
Artikel 13 -	Persoonsgegevens en privacy	Personal data and privacy
13.1	Afnemer stemt ermee in dat het Privacybeleid zoals gepubliceerd op de Website [link naar Exact Trust Privacybeleid] van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van Afnemer door Exact. Afnemer stemt hierbij uitdrukkelijk in met het Privacybeleid. Exact heeft het recht om het Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en Exact zal over de wijzigingen communiceren. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om het Privacybeleid opnieuw te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Voortzetting van het gebruik door Afnemer van de Exact SaaS Dienst(en) na dergelijke wijzigingen geldt als acceptatie door Afnemer van het herziene Privacybeleid	Customer agrees that the Privacy Policy as published on the Website [link to Exact Trust Privacy Policy] applies to processing by Exact of the Customer's personal data. The Customer hereby expressly consents to the Privacy Policy. Exact may amend the Privacy Policy occasionally and will give notice of the amendments. It is the Customer's responsibility to review the Privacy Policy and become familiar with any amendments. The Customer's continued use of the Exact SaaS Service(s) following such amendments will be regarded as the Customer's acceptance of the revised Privacy Policy.
13.2	Afnemer stemt ermee in dat alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd in het kader van de Exact SaaS Diensten en, voor zover Exact daarbij als verwerker optreedt, wordt beheerst door de Verwerkersovereenkomst, die hierbij door middel van verwijzing is opgenomen [link naar de Exact Trust Verwerkersovereenkomst] .	Customer agrees that all data processing activities carried out as part of the Exact SaaS Service(s) and to the extent that Exact acts as processor, will be governed by the Data Processing Agreement, incorporated by reference herein [link to Exact Trust Data Processing Agreement] .
13.3	Met betrekking tot gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie zal Afnemer: a) garanderen dat hij zijn persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes; b) voldoen aan al zijn verplichtingen als de verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens onder toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder maar niet beperkt tot de garantie dat alle noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan alle betrokkenen wiens gegevens deel uitmaken van de ingevoerde gegevens met betrekking tot het voorgestelde gebruik en openbaarmaking van hun gegevens als gevolg van het gebruik door Afnemer van de Exact SaaS Dienst; c) garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om zijn persoonsgegevens te mogen verwerken en opslaan via de Web Applicatie, en Exact is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Afnemer voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of autorisaties namens hem; en d) alle verzoeken van betrokkenen en/of andere regelgevende instanties met betrekking tot de Afnemergegevens behandelen. Deze bepaling ziet uitsluitend op de gegevens en verwerkingen waarvoor Afnemer verwerkingsverantwoordelijke is en heeft geen	With regard to data the Customer has entered through the Web Application, the Customer will: a) warrant they will process, store and use their personal data in accordance with all applicable laws and regulations and codes of practice; b) comply with all their obligations as the data controller and/or processor under applicable data protection and privacy legislation, including but not limited to, guaranteeing all necessary information will be provided to all data subjects whose data formed part of the entered data as regards the proposed use and disclosure of their data because of the Customer's use of the Exact SaaS Service; c) warrant they have obtained all necessary consents and authorisations required to process and store their personal data through the Web Application, and Exact is not responsible or liable to the Customer for obtaining any necessary consents or authorisations on their behalf; and d) handle all requests from data subjects and/or other regulatory authorities relating to the Customer Data. This provision applies solely to the data and processing activities for which the Customer acts as controller and does not affect any processing where Exact acts as controller for its own purposes.

betrekking op verwerkingen waarbij Exact voor eigen doeleinden als verwerkingsverantwoordelijke optreedt.

13.4	Afnemer dient Exact te vrijwaren tegen elke vordering en elke aanspraak van derden, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vorderingen tot het betalen van schade, kosten en boetes, verband houdende met de verwerking en/of de opslag en/of het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de Exact SaaS Overeenkomst.	The Customer must indemnify Exact against any action and claim from third parties, however named and for whatever reason, including but not limited to actions for payment of damage, costs and fines relating to the processing, storage and/or use of personal data under the Exact SaaS Agreement.
13.5	Exact zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen de ongevoegde of onrechtmatige verwerking van gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie en tegen incidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.	Exact will adopt appropriate technical and organisational measures against the unauthorised or unlawful processing of data that the Customer has entered through the Web Application and against incidental loss, destruction or damage.
13.6	Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de Exact SaaS Overeenkomst of in het Privacybeleid, en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Exact in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de Exact SaaS Overeenkomst, zal Exact geen gegevens inziden die Afnemer via de Web Applicatie bij Exact heeft geplaatst, en zij stelt geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van Dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van Exact die in dit verband uitsluitend optreden als (sub)verwerker onder dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen en uitsluitend voor de uitvoering van de Exact SaaS Overeenkomst), tenzij Exact hiertoe op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of door een overheidsinstantie verplicht is. Exact mag geanonimiseerde Afnemergegevens raadplegen, aggregeren en gebruiken, voor zover deze op zodanige wijze worden verwerkt dat zij redelijkerwijs niet (in)direct tot Afnemer of enige andere persoon kunnen worden herleid. Voor deze verwerkingen handelt Exact als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Exact kan dergelijke geanonimiseerde gegevens gebruiken: a) om Exact te helpen beter te begrijpen hoe haar klanten de Exact SaaS Diensten gebruiken; b) om haar klanten meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van de Exact SaaS Diensten; c) voor verbetering van bedrijfsproductiviteit; d) voor het creëren en publiceren van zakelijke inzichten uit geaggregeerde gegevens en e) om Exact SaaS Diensten anderszins te verbeteren. Exact zal dergelijke doeleinden uitsluitend nastreven op basis van geanonimiseerde gegevens en zal geen persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken, tenzij hiervoor een afzonderlijke wettelijke grondslag is vastgesteld.	Except to the extent specifically provided in the Exact SaaS Agreement or the Privacy Policy, and/or as may be reasonably required to enable Exact to comply with its obligations under the Exact SaaS Agreement, Exact will not access data that the Customer enters through the Web Application and will not make these data available to third parties (with the exception of Exact's Subsidiaries and/or affiliated companies that, in this context act solely as (sub)processors under the same data protection obligations and exclusively for the performance of the Exact SaaS Agreement), unless it is required to do so under the law, a court order, or by a public authority. Exact may access, aggregate and use anonymized Customer Data, insofar as such data are being processed in a manner that they cannot reasonably be (in)directly traced back to the Customer or any other subject. For these processing activities, Exact acts as an independent controller. Exact may use these anonymized data to: a) help it better understand how its customers use the Exact SaaS Services; b) provide its customers with more information on the use and benefits of the Exact SaaS Services; c) improve business productivity; d) creating and publishing business insights from aggregated data and e) otherwise improve Exact SaaS Services. Exact will pursue such purposes solely on the basis of anonymized data and will not process personal data for these purposes, unless a separate legal basis has been established for doing so.

Artikel 14 -	Gebruik van AI-systemen	Use of AI Systems
14.1	Het is Afnemer uitsluitend toegestaan om binnen de Web Applicatie gebruik te maken van door Exact geïntegreerde of door Exact goedgekeurde AI-systemen (via de gebruikersinterface of door Exact vrijgegeven API's/connectoren). Afnemer erkent dat AI-systemen waarschijnlijkheidsoutput genereren: output kan onjuist, onvolledig en niet-passend zijn en vereist menselijke beoordeling. Afnemer blijft volledig verantwoordelijk voor de controle van de output en voor de besluiten die daarop zijn gebaseerd. Het gebruik van AI-systemen buiten de Web Applicatie valt buiten de reikwijdte van de Exact SaaS Overeenkomst en is volledig voor rekening en risico van de Afnemer.	Customer is solely permitted to use AI Systems in the Web Application that are integrated in the Web Application by Exact or approved by Exact (via the user interface or via APIs/connectors made available by Exact). The Customer acknowledges that AI Systems generate probability output: such output may be inaccurate, incomplete, or unsuitable and requires human oversight. The Customer remains fully responsible for verifying the output and for any decisions based on the output. Use of AI Systems outside the Web Application falls outside the scope of the Exact SaaS Agreement and is entirely at the Customer's sole risk and expense.

Artikel 15 -	Geheimhouding	Confidentiality
15.1	Geen der partijen zal van de andere partij ontvangen Vertrouwelijke Informatie openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie openbaar is gemaakt en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om die partij in staat te stellen om aan zijn verplichtingen te voldoen en zijn rechten uit te oefenen. Dit houdt ook in dat Exact Vertrouwelijke	Neither party may disclose or use any Confidential Information received from the other party for any purpose other than that for which the Confidential Information has been disclosed and/or as may reasonably be necessary to enable each party to perform their obligations and exercise their rights. This also means that Exact may provide Confidential Information of the Customer to the

	Informatie van Afnemer mag verstrekken aan de bestuurders, werknemers, agenten, onderaannemers en adviseurs van Afnemer.	Customer's directors, employees, agents, subcontractors and advisers.
15.2	Beide partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen en zij staan ervoor in dat hun Medewerkers en ingeschakelde derden deze nakomen.	Both parties will adopt all reasonable measures to comply with their confidentiality obligations and warrant that their Employees and third parties they hire will comply with these obligations.
15.3	De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover de Vertrouwelijke Informatie: a) al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de openbaarmakende partij werden verkregen; b) onafhankelijk door de ontvangende partij waren ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de openbaarmakende partij; c) algemeen bekend of toegankelijk zijn of zullen worden, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; d) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de openbaarmakende partij wordt geschonden; of e) openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspanst om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken.	The confidentiality obligations in this Article do not apply to the extent that the Confidential Information: a) was already in the possession of the receiving party before it was obtained from the disclosing party; b) was developed independently by the receiving party without using information or data of the disclosing party; c) is or will become publicly known or accessible other than through an act or omission of the receiving party; d) is disclosed by a third party to the receiving party without breaching an obligation of confidentiality towards the disclosing party; or e) must be disclosed pursuant to the law, a regulation, court order or a decision of a public authority, on condition that the receiving party makes every effort to limit the scope of that mandatory disclosure.
Artikel 16 -	Intellectuele eigendomsrechten	Intellectual property rights
16.1	Alle (al dan niet geregistreerde) auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, modelrechten, rechten met betrekking tot vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de Website, Web Applicatie en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Exact of diens licentiegever(s). Geen van de in de Exact SaaS Overeenkomst of de Exact SaaS Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een (gedeeltelijke) overdracht van die rechten aan Afnemer.	All registered and unregistered copyrights, patents, trade name rights, trademarks, database rights, design rights, rights relating to confidential information and trade secrets and all other intellectual and industrial property rights, whether or not registered, and all similar rights to protect or information relating to the Website, Web Application and Documentation are the exclusive property of Exact or its licensor(s). None of the provisions set out in the Exact SaaS Agreement or the Exact SaaS Conditions may be construed in such a way that it results in the full or partial transfer of those rights to the Customer.
16.2	Het is Afnemer niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van Exact op of in de Website, Web Applicatie of Documentatie (gedeeltelijk) te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken. Afnemer mag geen enkel merk, ontwerp, logo of domeinnaam van Exact of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, in welk rechtsgebied ook, waar ook ter wereld. Elk gebruik van de merken en andere intellectueel eigendom van Exact en alle goodwill die voortvloeit uit dat gebruik komt ten goede aan Exact.	The Customer may not fully or partially change, remove or making unrecognisable Exact's intellectual property rights on or in the Website, Web Application or Documentation. The Customer may not use or register any trademark, design, logo or domain name of Exact or any corresponding name or sign in any jurisdiction worldwide. Any use of Exact's trademarks and other intellectual property and all goodwill arising from that use is for the benefit Exact.
16.3	Exact zal Afnemer verdedigen tegen elk rechtsgeding dat tegen Afnemer wordt ingesteld, voor zover dit is gebaseerd op een vordering dat de Web Applicatie gebruikt in overeenstemming met de Exact SaaS Overeenkomst, de Exact SaaS Voorwaarden en de Documentatie, inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht of bedrijfsgeheim van derden dat geldig en afdwingbaar is in het rechtsgebied dat van toepassing is op de Exact SaaS Overeenkomst gesloten tussen Exact en Afnemer. Exact vrijwaart Afnemer tegen alle definitief door een rechter toegewezen aansprakelijkheid voor kosten of schadevergoeding als gevolg van een dergelijke vordering of voortvloeiende uit de schikking daarvan, op voorwaarde dat Afnemer: a) Exact onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke rechtsovereenkomst (en alle voorafgaande vorderingen in verband met dit rechtsgeding) wanneer deze hem bekend zijn; b) de rechtsovereenkomst de rechten van een derde betreft in een land die partij is bij de Berner Conventie; c) volledig meewerkt met Exact op elke redelijke wijze op kosten van Exact om het verweer tegen en de schikking van een dergelijk rechtsgeding mogelijk te maken; d) Exact toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende vordering te voeren en daarover te onderhandelen.	Exact will defend the Customer against any legal action brought against the Customer, to the extent this is based on a claim that the Web Application used in accordance with the Exact SaaS Agreement, Exact SaaS Conditions and Documentation, infringes a patent, copyright or trade secret of third parties that is valid and enforceable in the jurisdiction applicable to the Exact SaaS Agreement concluded between Exact and the Customer. Exact indemnifies the Customer against all and any liability finally adjudged by a court for costs or compensation arising out of such a claim or its settlement, provided that: a) the Customer immediately gives Exact written notice of such claim (and all prior claims in connection with this legal action) when they learn of it; b) the claim concerns the rights of a third party in a country that is a party to the Berne Convention; c) the Customer cooperates fully with Exact in every reasonable manner, at Exact's expense, to facilitate the defence and settlement of such a legal action; d) the Customer allows Exact to defend and negotiate the claim concerned at its own discretion.

16.4	Als aan Afnemer een gerechtelijk verbod op het gebruik van de Web Applicatie is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling zoals bedoeld in artikel 16.3 of, naar het oordeel van Exact, de kans bestaat dat de Web Applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Exact het recht om naar eigen inzicht en voor eigen rekening: a) voor Afnemer het recht te verkrijgen de Web Applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze Exact SaaS Voorwaarden; b) de Web Applicatie te vervangen of zodanig aan te passen dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of indien de voorgaande opties (a) en (b) niet redelijkerwijs haalbaar zijn – naar het oordeel van Exact –, c) de Exact SaaS Overeenkomst, evenals de in de Exact SaaS Overeenkomst toegekende rechten met betrekking tot de inbreukmakende Web Applicatie, te beëindigen.	If the Customer is prohibited from using the Web Application by a court order because of an infringing act as referred to in Article 16.3 or, in Exact's opinion, there is a chance that the Web Application will be the subject of a successful claim for infringement, Exact may, at its sole discretion and expense: a) obtain the right for the Customer to continue using the Web Application as set out in these Exact SaaS Conditions; b) replace or modify the Web Application so that it no longer infringes, provided that its functionality remains substantially unchanged; or if options (a) and (b) are not reasonably feasible – in Exact's opinion – c) terminate the Exact SaaS Agreement, including the rights granted in it, with respect to the infringing Web Application.
16.5	Onverminderd de bepalingen in artikel 16.3 is Exact niet aansprakelijk jegens Afnemer voor zover een vordering gebaseerd is op: a) gebruik van de Web Applicatie in samenhang met niet door Exact geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Web Applicatie op zichzelf geen inbreuk zou maken of op een andere manier onderwerp van de vordering zou zijn; b) onjuist of onbevoegd gebruik van de Web Applicatie of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; c) gebruik van de Web Applicatie door of namens Afnemer in strijd met de Exact SaaS Overeenkomst, de Exact SaaS Voorwaarden en de Documentatie; d) een aanpassing van de Web Applicatie die door een andere (rechts)persoon dan Exact is doorgevoerd; of e) het naleven van uitdrukkelijke instructies van Afnemer door Exact. Afnemer zal Exact vrijwaren, verdedigen tegen en schadeloosstellen voor vorderingen die rechtstreeks tegen Exact worden ingesteld zoals omschreven in lid a tot en met e) van artikel 16.5.	Notwithstanding the provisions of Article 16.3, Exact is not liable towards the Customer to the extent a claim is based on: a) use of the Web Application in connection with data, equipment or software that Exact has not provided, where the Web Application in itself would not infringe or otherwise be the subject of the claim; b) incorrect or unauthorised use of the Web Application or use in a manner not described in the Documentation; c) use of the Web Application by or on behalf of the Customer contrary to the Exact SaaS Agreement, Exact SaaS Conditions and Documentation; d) an adjustment of the Web Application made by a natural person or legal entity other than Exact; or e) Exact's compliance with the Customer's express instructions. The Customer will indemnify, defend and hold Exact harmless against claims brought directly against Exact as described in paragraphs a up to and including e) of Article 16.5.
16.6	Afnemer aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van Exact voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in artikel 16 en artikel 18. Exact heeft het recht om technische voorzieningen te treffen en te handhaven ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Website, Web Applicatie en de Documentatie. Afnemer mag dergelijke technische maatregelen niet omzeilen of verwijderen.	The Customer accepts that Exact's full and exclusive liability for infringements of patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights is as set out in this Article 16 and Article 18. Exact may adopt and enforce technical measures to protect the Website, Web Application and Documentation, including the intellectual property rights to them. The Customer may not circumvent or remove such technical measures.
Artikel 17 -	Softwarecomponenten en diensten door derden	Third-party software components and services
17.1	Afnemer erkent dat de Web Applicatie Componenten van Derden kan bevatten, en dat in verband met het gebruik door Afnemer van die Componenten van Derden aanvullende voorwaarden van toepassing zullen zijn op het gebruik door Afnemer van de Web Applicatie. Op eerste verzoek van Afnemer zal Exact de betreffende voorwaarden aan Afnemer ter beschikking stellen, en dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om regelmatig vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Het voortzetten van het gebruik door Afnemer van de Web Applicatie en dergelijke Componenten van Derden na die wijzigingen geldt als de acceptatie door Afnemer van de herziene voorwaarden, behoudens enige andersluidende bepalingen in deze Exact SaaS Voorwaarden. Eventuele Componenten van Derden die zijn ingebed in de Web Applicatie of aan Afnemer in sublicentie zijn gegeven worden door Exact aan Afnemer in licentie gegeven in de huidige staat ("as is"). Een specificatie van het gebruik van Componenten van derden is te vinden op de Website [link naar open source attribution hub]. Met uitzondering van uitdrukkelijk en rechtstreeks aan Afnemer gegeven garanties door de derde-licentiegever volgens de (eventuele) voorwaarden van die derde, verstrekt Exact geen enkele andere garantie met betrekking tot die	The Customer acknowledges that the Web Application may contain Third-Party Components, and that because of their use of those Third-Party Components, additional conditions will apply to the Customer's use of the Web Application. Upon first request of the Customer, Exact will make the relevant conditions available to the Customer. The Customer confirms having read and understood these conditions. These conditions may be amended occasionally, and it is the Customer's responsibility to regularly familiarize itself with any amendments. Customer's continued use of the Web Application and such Third-Party Components after these amendments will be considered the Customer's acceptance of the revised conditions, unless these Exact SaaS Conditions stipulate otherwise. Any Third-Party Components embedded in the Web Application or sublicensed to the Customer will be licensed by Exact to the Customer in their current state ('as is'). A specification of the use of Third-Party Components can be found on the Website [link to open source attribution hub]. Except from warranties that the third-party licensor provides explicitly and directly to the Customer under any conditions of that third party, Exact does not provide any further warranty with regard to those Third-Party Components and Exact accepts no liability for any damage whatsoever arising

	Componenten van Derden, en aanvaardt Exact geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik door Afnemer van deze Componenten van Derden.	from the Customer's use of these Third-Party Components.
17.2	Afnemer erkent dat het gebruik door Afnemer van Diensten van Derden gebonden is aan de voorwaarden van de derde, en Afnemer stemt daarmee in. In het geval Afnemer gegevens toegankelijk zijn, worden uitgewisseld of opgeslagen is dit uitsluitend mogelijk op grond van machtiging door Afnemer. Door ervoor te kiezen om een derde (website) of een Dienst van Derden en/ of de Web Applicatie toegang te geven tot Afnemer gegevens in de Web Applicatie en/ of vanaf een derde (website), stemt Afnemer in met het gebruik van zijn Afnemer gegevens in het kader van de beschreven functionaliteit. Deze omschrijving kan zijn opgenomen in een aanvullende disclaimer, een introductietekst, een pop-up "klik en accepteer"-scherm, of een andere aanverwante beschrijving in de Web Applicatie of op de derde (website). Afnemer erkent dat Exact: a) niet verplicht is toegang aan te bieden tot Diensten van Derden; b) geen controle heeft over Diensten van Derden; c) geen eigenschappen of kwaliteiten van de Diensten van Derden garandeert; d) niet garandeert dat de Diensten van Derden ononderbroken of permanent beschikbaar zullen zijn; en e) de toegang tot en het gebruik van de Diensten van Derden kan opschorten of beëindigen, zoals mogelijk is in verband met zijn gebruik van de Web Applicatie, naar keuze van Exact en zonder dat Afnemer recht heeft op enige terugbetaling, creditering of andere vergoeding. In geval Diensten van Derden gratis worden verstrekt, kan dit naar het inzicht van Exact worden gewijzigd.	The Customer acknowledges that their use of Third-Party Services is subject to the conditions of the third party and accepts this. In case Customer Data is accessible, exchanged or stored, this will only be possible with the Customer's authorisation. By choosing to give a third-party (or third-party website), a Third-Party Service and/or the Web Application access to Customer Data in the Web Application and/or from a third-party (or third-party website), the Customer agrees to the use of its Customer Data for the purpose of the described functionality. This description may be included in an additional disclaimer, an introduction text, a pop-up 'click and accept' screen, or any another related description in the Web Application or on the third-party website. The Customer acknowledges that Exact: a) is not obliged to provide access to Third-Party Services; b) has no control over Third-Party Services; c) does not warrant any features or qualities of Third-Party Services; d) does not guarantee that Third-Party Services will be uninterrupted or permanently available; and e) may suspend or terminate access to and use of Third-Party Services, as enables in connection with Customer's use of the Web Application, at its discretion without Customer being entitled to any refund, credit or other compensation. Where Third-Party Services are provided free of charge, this may be changed at Exact's discretion.
Artikel 18 - Aansprakelijkheid Liability		
18.1	Het is niet de bedoeling van Exact haar aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid op welke wijze dan ook te beperken of uit te sluiten, noch voor enige andere zaak, vordering of aangelegenheid waarvoor aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten.	Exact does not intend to limit or exclude its liability for death or personal injury caused by negligence in any way, nor for any other case, claim or matter for which liability cannot be legally limited or excluded.
18.2	Met inachtneming van artikel 18.1 is de totale aansprakelijkheid van Exact wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Exact SaaS Overeenkomst of op welke rechtsgrond ook, inclusief elke niet-nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, uitdrukkelijk beperkt tot vergoeding van directe schade (zoals gedefinieerd in artikel 6:96 BW) tot aan een bedrag van 50% van alle gefactureerde bedragen in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit. De totale aansprakelijkheid van Exact voor directe schade, op welke rechtsgrond ook, zal echter nooit meer bedragen dan EUR 10.000 (tienduizend euro). In alle gevallen geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één enkele gebeurtenis wordt aangemerkt ten aanzien van deze beperkingen.	Subject to Article 18.1, Exact's total liability due to an attributable failure in the performance of the Exact SaaS Agreement or on any legal basis whatsoever, including any failure to perform a warranty obligation agreed with the Customer, is expressly limited to compensation for direct damage (as defined in Section 6:96 of the Dutch Civil Code) up to an amount of 50% of all amounts invoices in the six (6) months prior to the event causing such damages. Exact's total liability for direct damage, on any legal basis whatsoever, will never exceed EUR 10,000.00 (ten thousand euros). In all cases, a series of related events shall be considered as a single event for these limitations.
18.3	Met inachtneming van artikel 18.1 is Exact nimmer aansprakelijk voor: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, verminking of verlies van (het gebruik van) data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Exact voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade in verband met de inschakeling van door Afnemer aan Exact voorgeschreven leveranciers, of enige andere vorm van indirecte, incidentele of gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als Exact in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade of op de hoogte was van de kans op (het ontstaan van) die schade.	Subject to Article 18.1, Exact will never be liable for lost profits, lost savings, reduced goodwill, damages due to business interruption, damages resulting from claims brought by the Customer's own clients, corruption or loss of (the use of) data, damages relating to the use of third-party goods, materials or software prescribed by the Customer to Exact, damages relating to using suppliers prescribed by the Customer to Exact, or any other form of indirect, incidental or consequential damage, regardless of the nature of the underlying act (breach of contract, tort or otherwise), even if Exact was notified or was aware of the possibility that such damage might occur.
18.4	Exact is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer: a) die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig	Exact is never liable for any damage of any nature suffered by the Customer: a) in connection with the temporary unavailability, incorrect or incomplete

beschikbaar zijn van de Web Applicatie; b) in verband met het (niet) functioneren van software van Afemer of van derden (inclusief Componenten van Derden en Diensten van Derden), van de apparatuur van Afemer, Exact of derden; en/of c) in verband met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van Afemergegevens of andere gegevens die via de Web Applicatie bij Exact worden geplaatst. Afemer aanvaardt dat de Web Applicatie nooit perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle Onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld.

availability of the Web Application; b) in connection with the failure to function or improper functioning of software of the Customer or of third parties (including Third-Party Components and Third-Party Services), of the equipment of the Customer, Exact or third parties, or of internet connections of the Customer, Exact or third parties; and/or c) in connection with the inaccurate, incomplete or late transmission or receipt of Customer Data or other data that is placed with Exact through the Web Application. The Customer accepts that the Web Application can never be perfect or 100% free of Defects and that not all Defects can or will be remedied.

18.5	Behoudens voor zover bepaald in artikel 16 is het niet de bedoeling dat cliënten, potentiële cliënten, werknemers, vertegenwoordigers, agenten en (onder-)aannemers van Afemer worden aangemerkt als derden-begunstigden onder deze Exact SaaS Overeenkomst en dat zij partij worden bij de Exact SaaS Overeenkomst; voor zover nodig komen partijen overeen dat artikel 6:254 lid 1 BW niet van toepassing is. Afemer stemt ermee in om Exact, zijn Medewerkers, vertegenwoordigers en/of (onder-)aannemers en agenten die zijn ingeschakeld voor de nakoming van de verplichtingen van Exact volledig te vrijwaren tegen aanspraken van derden.	Except as provided in Article 16, it is not intended for the Customer's clients, prospects, employees, representatives, agents, contractors and subcontractors to be regarded as third-party beneficiaries under this Exact SaaS Agreement and for them to become a party to the Exact SaaS Agreement; to the extent necessary, the parties agree that Section 6:254 par. 1 of the Dutch Civil Code does not apply. Customer agrees to fully indemnify Exact, its Employees, representatives, contractors, subcontractors and agents who are hired to perform Exact's obligations against third-party claims.
18.6	De aansprakelijkheid van Exact ontstaat in alle gevallen slechts pas nadat Afemer Exact onmiddellijk en deugdelijk elektronisch in gebreke heeft gesteld, waarbij Afemer Exact een redelijke termijn (minimaal 30 dagen) dient te geven om de toerekenbare niet-nakoming te herstellen, en nakoming ook binnen die termijn uitblijft. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Exact in staat is adequaat te reageren.	Exact's liability in any case will arise only after the Customer has given Exact an immediate and proper electronic notice of default, in which the Customer must give Exact a reasonable period (of at least 30 days) to remedy its attributable failure to perform and Exact still does not perform within that period. The notice of default must include a full and detailed description of the failure, so that Exact can respond adequately.
18.7	In het geval dat Exact tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, vervallen de eventuele rechten van Afemer op schadevergoeding indien Afemer geen maatregelen neemt om: a) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; b) te voorkomen dat (andere of toekomstige) schade ontstaat; of c) als Afemer nalaat Exact zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien.	In the event that Exact is in breach of any of its obligations, any rights of the Customer to compensation will become void if the Customer fails to take measures to: a) limit the damage immediately after it has occurred; b) prevent other or additional damage from occurring; or c) if the Customer fails to inform Exact of the damage as soon as reasonably possible and to provide it with all relevant information.
18.8	Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen van aansprakelijkheid van Exact gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Exact zich bij de uitvoering van de Exact SaaS Overeenkomst bedient.	The provisions of this article and all other limitations of Exact's liability also apply to all natural persons and legal entities that Exact engages for the performance of the Exact SaaS Agreement.
18.9	Afemer erkent dat de door of namens Exact via de Web Applicatie en/of de Website ter beschikking gestelde informatie, zonder garanties wordt verstrekt en zonder dat Afemer of derden daaraan enige rechten kunnen ontleenen.	The Customer acknowledges that the information provided by or on behalf of Exact through the Web Application and/or the Website is provided without warranties and neither the Customer nor third parties can derive any rights from such information.
18.10	Exact verstrekt geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Exact SaaS Diensten dan die uitdrukkelijk in de Exact SaaS Overeenkomst zijn opgenomen. Exact wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of op grond van de wet (inclusief maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het geen inbreuk maken op andere rechten) met betrekking tot de Exact SaaS Diensten).	Exact does not provide any warranties, commitments or conditions with respect to the Exact SaaS Services other than those expressly included in the Exact SaaS Agreement. Exact hereby rejects all other warranties, commitments or conditions, whether explicit, implicit or pursuant to the law (including but not limited to warranties or conditions regarding merchantability, suitability for a specific purpose or non-infringement of other rights) in respect of the Exact SaaS Services.
18.11	Exact ontwikkelt 'internationale' Software. Dit betekent dat de Software geschikt is voor gebruik in vele landen. Bovendien wordt voor sommige landen gelokaliseerde Software gemaakt. 'Gelokaliseerde Software' betekent dat de internationale versie van de Software wordt aangepast en/of dat lokalisaties worden geïntegreerd om zoveel als redelijkerwijs mogelijk aan te sluiten bij (dwingend) recht en de meest gebruikelijke bedrijfsregels in een land. Gelokaliseerde Software wordt gemaakt uitsluitend naar eigen inzicht van Exact. Hoewel het de bedoeling van Exact is dat Gelokaliseerde Software zoveel als redelijkerwijs mogelijk aansluit bij (dwingend)	Exact develops 'international' Software. This means the Software is suitable for use in many countries. Furthermore, for some countries, localised Software is made. 'Localised Software' means that the international version of the Software is adapted and/or localisations are integrated to comply as much as reasonably possible with mandatory law and the most common business rules in a country. Localised Software is created solely at Exact's sole discretion. Although Exact intends for Localised Software to comply as much as reasonably possible with mandatory law and customary business rules, it cannot warrant this. Localised Software may differ per country

recht en de gebruikelijke bedrijfsregels, kan Exact dit niet garanderen. Het kan per land verschillen en is uitsluitend naar het inzicht van Exact of een bepaalde land-specifieke functionaliteit wel of niet ondersteund wordt en zo ja, op welke wijze.

and depends solely on Exact's view of whether specific functionality is supported in a certain country and if so, how it is supported.

Artikel 19 -	Overmacht	Force majeure
19.1	Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming") wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Exact, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Exact behoort te komen en die maakt dat het voor Exact onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verplichtingen of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan (cyber)crime, inclusief ransomware aanvallen, evenals overheidsmaatregelen, sancties, export- of toegangsbeperkingen, of andere door autoriteiten of overheden opgelegde beperkingen die de beschikbaarheid van door Exact gebruikte infrastructuur, diensten of systemen volledig of gedeeltelijk verhinderen.	In these conditions, force majeure ('a non-attributable failure to perform') means: any circumstance that cannot be attributed to Exact, whether on the basis of fault, law, legal act, or prevailing standards of reasonableness and fairness, and which makes it impossible or practically too difficult for Exact to perform or continue to perform all or part of its obligations. Force majeure includes (cyber)crime, including ransomware attacks, along with government measures, sanctions, export or access restrictions, or any other restrictions imposed by authorities that wholly or partially prevent the availability of infrastructure, services or systems used by Exact.
19.2	In geval van overmacht is Exact gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Als de periode van overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden, is elk der partijen bevoegd de Exact SaaS Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat Exact steeds recht heeft op een evenredig deel van de vergoeding indien zij haar verplichtingen voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen.	If force majeure occurs, Exact may suspend the performance of all or part of its obligations and the Customer cannot demand specific performance or compensation. If the period of force majeure lasts longer than 3 (three) months, either party may fully or partially terminate the Exact SaaS Agreement without being liable for compensation, provided that Exact is always entitled to a proportional part of its fee if it has partially performed its obligations before or after the start of the force majeure.
Artikel 20 -	Diversen	Miscellaneous
20.1	Exact kan de nakoming van zijn rechten en/of verplichtingen op grond van de Exact SaaS Overeenkomst sublicentiëren, overdragen, vernieuwen, opdragen, uitbesteden of onderaanbesteden.	Exact may sublicense, transfer, novate, assign, charge, outsource or subcontract the performance of its rights and/or obligations under the Exact SaaS Agreement.
20.2	Mocht enige bepaling uit de Exact SaaS Overeenkomst of deze Exact SaaS Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of in strijd met de wet zijn, dan blijven de Exact SaaS Overeenkomst of de Exact SaaS Voorwaarden volledig van kracht en zal die bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.	If any provision of the Exact SaaS Agreement or these Exact SaaS Conditions is fully or partially void, nullified or contrary to the law, the Exact SaaS Agreement and the Exact SaaS Conditions will remain in full force and effect and such provision will be interpreted and enforced as closely as to the intention of parties.
20.3	Vertraging of verzuim door Exact om ten opzichte van de Afnemer enig recht op grond van de Exact SaaS Overeenkomst of de Exact SaaS Voorwaarden geldend te maken, zal geen afstand van recht inhouden.	Exact's failure to exercise or delay in exercising any right under the Exact SaaS Agreement or the Exact SaaS Conditions in respect of the Customer, shall not constitute a waiver of such right.
20.4	De Exact SaaS Overeenkomst omvat de volledige afspraak tussen partijen en vervangt alle eerdere en/of gelijktijdige schriftelijke en mondelinge onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan, waaronder specifiek reclame of verkoopmateriaal van Exact.	The Exact SaaS Agreement constitutes the entire arrangement between the parties and supersedes all prior and/or simultaneous written and oral negotiations, understandings and agreements between the parties with respect to the subject matter thereof, including any specific advertising or sales material of Exact.
20.5	Eventuele communicatie tussen Exact en Afnemer kan elektronisch plaatsvinden. De versie van de communicatie in kwestie zoals bewaard door Exact wordt beschouwd als bewijs daarvan, tenzij Afnemer anderszins bewijst. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet is ontvangen door afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen komt dit voor risico van Afnemer, ook als de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.	Exact and the Customer may communicate electronically. The version of the communication in question as retained by Exact will be considered evidence of that communication, unless the Customer proves otherwise. Electronic communication is deemed to have been received on the day it is transmitted, unless the recipient proves otherwise. If the communication has not been received due to delivery and/or accessibility problems, this is at the Customer's risk, even if the e-mail inbox is held with a third party.
20.6	Naast het bepaalde in artikel 2.6 en artikel 4.3 kan de Exact SaaS Overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een expliciete overeenkomst tussen Afnemer en Exact.	Except for the provisions of Articles 2.6 and 4.3, the Exact SaaS Agreement may be amended only with an explicit agreement between the Customer and Exact.

20.7	Afnemer zal voldoen aan alle toepasselijke uitvoerbeperkingen, economische sancties en importwet en-regelgeving bij haar gebruik van de Exact SaaS Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de wet- en regelgeving van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en - voor zover niet strijdig met Europese wet- en regelgeving, in het bijzonder de Europese Verordening (EG) nr. 2271/96 - de Verenigde Staten. Indien de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten en die van de Europese Unie in strijd zijn met elkaar, prevaleert de wet- en regelgeving van de Europese Unie. Dit laatste geldt ook bij de hiernavolgende artikelen 20.8 en 20.9.	Customer will comply with all applicable export controls, economic sanctions, and import laws and regulations in its use of the Exact SaaS Services, including without limitation the laws and regulations of the European Union, United Kingdom, and – to the extent not inconsistent with European Union law and regulation, in particular the European Regulation (EG) nr. 2271/96 - the United States. If the laws and regulations of the United States and those of the European Union conflict with each other, the laws and regulations of the European Union will prevail. The latter also applies to the Articles 20.8 and 20.9 below.
20.8	Afnemer zal noch direct noch indirect: a) Exact SaaS Diensten uitvoeren of heruitvoeren, of bewust de uitvoering of heruitvoering toestaan, zonder de vereiste overheidstoestemming, aan een (rechts)persoon; en/of b) het gebruik van Exact SaaS Diensten toestaan door een persoon of bedrijf;(i) gevestigd en/of kantoorhoudend in, of opgericht naar het recht van een Sanctieland; of (ii) opgenomen op Lijsten met Restricties voor Personen.	The Customer will not, directly or indirectly: a) export or reexport, or knowingly permit the export or reexport of any Exact SaaS Services, without any required government authorization, to any person or entity; and/or b) allow the use of any Exact SaaS Services by any person or entity; (i) resident in, located in, or organized under the laws of any Sanctioned Country; or (ii) identified on any applicable Restricted Party Lists.
20.9	Afnemer staat ervoor in dat zij (i) niet gevestigd is en/of kantoor houdt in, en niet is opgericht naar het recht van een Sanctieland, en (ii) niet is opgenomen of voor de meerderheid wordt gehouden of gecontroleerd door een partij of meerdere partijen, opgenomen op een Lijst met Restricties voor Personen.	Customer represents and warrants that it is not (i) resident in, located in, or organized under the laws of a Sanctioned Country, or (ii) identified on, or majority-owned or controlled by one or more parties identified on, a Restricted Party List.
20.10	Exact zal elke Afnemer screenen tegen de Lijsten met Restricties voor Personen bij het aangaan van de Exact SaaS Overeenkomst, als ook periodiek. Afnemer zal Exact assisteren bij het uitvoeren van dergelijke screenings.	Exact will perform a Restricted Party List screening upon entering into the Exact SaaS Agreements, as well as periodically. Customer commits to assist Exact in performing such screenings.

Artikel 21 -

Toepasselijk recht en geschillen

Applicable law and disputes

21.1	De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.	The legal relationship between the parties is governed by Dutch law. The Vienna Sales Convention is excluded.
21.2	Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Exact SaaS Overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van Exact om een geschil als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.	Unless and to the extent provisions of mandatory law preclude this, all disputes that may arise between the parties because of or in connection with the Exact SaaS Agreement and/or these conditions will exclusively be submitted to the competent court in Rotterdam, notwithstanding Exact's right to submit a dispute, as referred to above, to any other competent court.
21.3	De kosten die verband houden met gerechtelijke procedures, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door Exact gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders en vertalers, zijn integraal voor rekening van Afnemer indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.	The costs relating to legal proceedings, including but not limited to the actual costs Exact incurs for lawyers, bailiffs and translators, will be payable in full by the Customer if the Customer is the party that is completely or mostly unsuccessful in those proceedings.